

塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程 施工监理 I 标（二次）

（招标编号：TGJTHGCJSC-2019GCJL0002）

招 标 文 件

招 标 人 ：新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处

2019 年 5 月

目 录

第 一 卷

第一章 招标公告	3
1 招标条件	3
2 项目概况与招标范围	3
3 投标人资格要求	3
4 招标文件的获取	3
5 投标文件的递交	3
6 发布公告的媒介	4
7 联系方式	4
第二章 投标人须知	5
投标须知前附表	5
1. 总则	14
1.1 招标项目概况	14
1.2 招标项目的资金来源和落实情况.....	14
1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准.....	14
1.4 投标人资格要求.....	14
1.5 费用承担	15
1.6 保密	15
1.7 语言文字	15
1.8 计量单位	15
1.9 踏勘现场	16
1.10 投标预备会	16
1.11 分包.....	16
1.12 响应和偏差	16
2. 招标文件	16
2.1 招标文件的组成.....	16
2.2 招标文件的澄清.....	17
2.3 招标文件的修改.....	17
2.4 招标文件的异议.....	17
3. 投标文件	17
3.1 投标文件的组成.....	17
3.2 投标报价	18

3.3	投标有效期	18
3.4	投标保证金	18
3.5	资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	19
3.5	资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	19
3.6	备选投标方案	19
3.7	投标文件的编制.....	20
4.	投标	20
4.1	投标文件的密封和标记.....	20
4.2	投标文件的递交.....	20
4.3	投标文件的修改与撤回.....	21
5.	开标	21
5.1	开标时间和地点（A）	21
5.1	开标时间和地点（B）	21
5.2	开标程序	21
5.3	开标异议	22
6.	评标	22
6.1	评标委员会	22
6.2	评标原则	22
6.3	评标	22
7.	合同授予	22
7.1	中标候选人公示.....	23
7.2	评标结果异议	23
7.3	中标候选人履约能力审查.....	23
7.4	定标	23
7.5	中标通知	23
7.6	履约保证金	23
7.7	签订合同	23
8.	纪律和监督	23
8.1	对招标人的纪律要求.....	24
8.2	对投标人的纪律要求.....	24
8.3	对评标委员会成员的纪律要求.....	24
8.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	24
8.5	投诉	24
9.	是否采用电子招标投标	24
10.	需要补充的其他内容	24
	附件一：开标记录表	25
	附件二：招标文件澄清申请函.....	26

附件三：招标文件澄清通知.....	27
附件四：招标文件修改通知.....	28
附件五：招标文件澄清通知、修改通知确认函.....	29
附件六：中标通知书	30
附件七：中标结果通知书.....	31
附件八：确认通知	32
第三章 评标办法（综合评估法）	33
评标办法前附表	33
1. 评标方法	41
2. 评审标准	41
2.1 初步评审标准	41
2.2 分值构成与评分标准.....	41
3. 评标程序	41
3.1 初步评审	41
3.2 详细评审	42
3.3 投标文件的澄清.....	42
3.4 评标结果	42
附件一：问题澄清通知.....	43
附件二：问题的澄清	44
第四章 合同条款及格式	45
第一部分 通用合同条款	45
1. 一般约定	45
2. 委托人义务	48
3. 委托人管理	49
4. 监理人义务	49
5. 监理要求	51
6. 开始监理和完成监理	52
7. 监理责任与保险	53
8. 合同变更	54
9. 合同价格与支付	54
10. 不可抗力	55
11. 违约	55
12. 争议的解决	56
第二部分：专用合同条款	57
1. 一般约定	57
2. 委托人义务	57
3. 委托人管理	75

4. 监理人义务	75
5. 监理要求	76
5.1 监理范围	76
6. 开始监理和完成监理	76
8. 合同变更	76
9. 合同价格与支付	77
第三部分：附 件	78

第 二 卷

第五章 委托人要求	83
-----------------	----

第 三 卷

第六章 投标文件格式	91
目 录	93
一、投标函及投标函附录	94
（一）投标函	94
（二）投标函附录	95
二、法定代表人身份证明	96
二、授权委托书	97
三、联合体协议书（适用于允许联合体投标的情况）	98
四、投标保证金	99
五、监理报酬清单	100
六、资格审查资料	103
（一）基本情况表	103
（二）近年财务状况表.....	104
（三）近年完成的类似项目情况表.....	105
（四）正在监理和新承接的项目情况表.....	106
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况.....	107
（六）拟委任的主要人员汇总表.....	108
（七）主要人员简历表.....	109
（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表.....	110
七、监理大纲	111
八、其他资料	112

第 一 卷

第一章 招标公告

塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程 施工监理 I 标（二次）招标公告

1 招标条件

本招标项目希尼尔水库除险加固工程已由新疆维吾尔自治区发改委以新发改项目[2017]1591 号文批准建设，招标人为新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处，建设资金来自国家专项资金和地方配套资金。项目已具备招标条件。现对该项目的施工监理 I 标（二次）进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

希尼尔水库位于新疆巴州孔雀河流域的尉犁县境内，水库北距库尔勒市 20km，南距尉犁县城 27km，交通便利，为 III 等中型工程，主要由主坝、副坝、引水闸、引水渠、放水闸、放水渠、分水闸及附属设施等组成。工程施工总工期为 18 个月。

2.2 招标范围

本次招标共一个标段，具体招标范围为（不限于）：希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标所有施工内容的监理。

3 投标人资格要求

3.1 本依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具备水利工程施工监理乙级及以上资质，近 3 年内独立承接过类似工程监理业绩，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段工作的能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 25 日在新疆水利网（www.xjslt.gov.cn）对应的“招标公告”中免费下载获取招标文件。

5 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019 年 6 月 11 日 11 时 00 分。地点为新疆乌鲁木齐市金银路 82 号新疆妇女儿童发展中心 10 楼自治区建设工程交易中心。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以

拒收。

6 发布公告的媒介

本公告同时在中国采购与招标网、《新疆日报》、新疆信息网、新疆水利网、新疆塔河网发布。

7 联系方式

招标人：新疆维吾尔自治区

塔里木河流域工程建设处

地 址：库尔勒市石化大道 60 号

联系人：李新广 杨锐

电 话：13899055988 17709967089

招标代理机构：水利部新疆维吾尔自治区

水利水电勘测设计研究院

地 址：乌鲁木齐市黑龙江路 19 号

联系人：何照青

电 话：13699396360

邮 箱：124273383@qq.com

2019 年 5 月 15 日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名 称：新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处 地 址：库尔勒市石化大道 60 号 联系人：李新广 杨锐 电 话：13899055988 17709967089
1.1.3	招标代理机构	名 称：水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 地 址：乌鲁木齐市黑龙江路 19 号 联系人：何照青 电 话：13699396360
1.1.4	招标项目名称	塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程施工监理 I 标（二次）
1.1.5	项目建设地点	位于尉犁县境内
1.1.6	项目建设规模	III等中型工程
1.1.7	工程项目施工 预计开工日期 和建设周期	计划工期： <u>317</u> 日历天 计划开工日期： <u>2019</u> 年 <u>6</u> 月 <u>17</u> 日 计划完工日期： <u>2020</u> 年 <u>5</u> 月 <u>1</u> 日完工。
1.1.8	建筑安装工程 费/工程概算	工程概算： <u>约 13026</u> 万元
1.2.1	资金来源及比 例	资金来源：地方政府一般债券 资金比例： /
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	主要包括：希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标所有施工内容的监理。
1.3.2	监理服务期限	自签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目的质量保修责任终止后结束。
1.3.3	质量标准	符合相关国家或行业验收标准

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	(1) 资质要求：依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具备水利工程施工监理乙级及以上资质。 (2) 财务要求：近三年应具有良好的财务状况。 (3) 业绩要求：投标人近三年内应至少独立承担过 1 项类似项目（详见投标须知前附表 10.1，下同）的监理业绩。 (4) 信誉要求：投标人应具有良好的商业信誉和业绩，获得用户的好评。 (5) 总监理工程师的资格要求：具有有效的《水利工程建设监理工程师资格证书》，具有水利、水电工程类高级工程师及以上专业技术资格（技术职称），至少担任过 1 项类似项目的总监理工程师。 (6) 其他主要人员要求：监理人员具有有效的《水利工程建设监理工程师资格证书》，具有工程师及以上专业技术资格（技术职称），具有类似项目工程施工监理经验；拟派出承担本项目的造价工程师具有全国水利工程造价工程师资格证书。 (7) 试验检测仪器设备要求：符合相关国家或行业验收标准。 (8) 其他要求：监理人员（含总监理工程师、副总监理工程师）高级、中级职称及其他人员的比例应符合 2：4：4 的配置要求。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受。
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	投标人处于水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间： <u> / </u>
		形式： <u> / </u>
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	<u> / </u>
1.12.1	实质性要求和条件	第二章：“投标人须知”正文条款：1.3、1.4、3、4，“投标人须知前附表”条款：10.1、10.3、10.4、10.6，第五章“委托人要求”及本招标文件规定的其他实质性要求和条件。
1.12.3	偏差	不允许
2.1	构成招标文件的其他资料	<u> / </u>
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间 16 日前。
		形式：匿名将问题（备注项目名称及标段名称）以文件形式发送到新疆维吾尔自治区水利厅建设与管理处指定的公共邮箱 xjslzbwjcs@163.com 。

条款号	条款名称	编 列 内 容
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	投标截止时间 15 日前, 在新疆水利网 (www.xjslt.gov.cn) 对应的“招标公告”下发布。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人自行下载获取, 各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	投标截止时间 15 日前, 在新疆水利网 (www.xjslt.gov.cn) 对应的“招标公告”下发布。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人自行下载获取, 各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	<u> / </u>
3.2.1	增值税税金的计算方法	<u> / </u>
3.2.3	报价方式	<u>金额和费率</u>
3.2.4	最高投标限价	有, 最高投标限价: 壹佰贰拾万元整 (¥1200000.00 元) (其中包含质量检测费 (暂定) 人民币(大写) 贰拾万元整 (¥200000.00 元))。
3.2.5	投标报价的其他要求	只能有一个有效报价 (含修正报价), 投标人投标报价高于或等于招标人发布的最高投标限价为无效报价, 投标人投标文件无效, 不再评审。
3.3.1	投标有效期	90 天, 从提交投标文件截止日起计算。
3.4.1	投标保证金	投标人在递交投标文件的同时, 递交能够证明投标保证金从其基本账户转出且已交存的有效凭证; 未提交有效凭证的, 招标人拒收投标文件。 投标保证金的形式: 基本账户银行电汇 投标保证金的金额: 贰万伍仟元整 (人民币, 下同) 投标保证金的有效期: 与招标文件有效期一致 发包人指定的收取投标保证金账号: 单位名称: 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 开户银行: 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐齐黑龙江路支行 银行账号: 30002501040000031 为保证投标保证金的如期交存, 投标人应在 2019 年 6 月 10 日 (星期四) 12:00 时 (北京时间) 前, 从其基本账户将投标保证金汇入上述指定的银行账户 (以银行进帐单时间为准), 由招标代理机构根据银行进账单给投标人出具收款收据, 在开标时作为投标保证金缴纳凭证之一, 投标人请自行查询是否到账。 退还投标保证金请与李女士联系, 联系电话: 0991-5567367。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	1 投标人弄虚作假。 2 投标人在投标过程中有违法行为。
3.5	资格审查资料的特殊要求	<u> / </u>

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.5.2	近年财务状况的年份要求	<u>2015</u> 年至 <u>2017</u> 年
3.5.3	近年完成的类似监理项目情况	1.业绩证明材料: (1) 投标人 ① 中标通知书 ② 合同文件或验收文件 (2) 总监理工程师 ① 中标通知书 ② 合同文件 ③ 业主对其能胜任工作的评价。 注:如中标通知书、合同文件、业主对其能胜任工作的评价内容无法证明是拟投入本项目的总监理工程师的业绩,或无法证明项目的相关特性的,需另行提供相关的业主证明文件,否则该业绩无效。 2.特别提醒 一、投标单位提供的单位业绩、总监理工程师业绩时,必须同时提供该项目在政府公共资源交易网或工程招标投标信息网上招标公告及中标公示信息查询地址(查询地址须在 U 盘中以 word 文档形式一并提供,内容应与原件一致)。如提供查询网址无法查证相关业绩信息,一律不作为业绩评审或评分依据。 二、投标单位在政府公共资源交易网或工程招标投标信息网中标结果公示中的总监理工程师,对应项目尚在计划工期内的,投标单位须提供由项目法人出具的该业绩已完工的证明文件或其他证明文件,未提供相关证明文件或应提供而未能提供的,一律视作投标总监理工程师有正在监理的项目。 三、投标单位存在提供虚假业绩或证明文件的,否决相关投标单位投标;在中标公示期的,取消其中标候选人资格,且将该投标单位不良行为上报自治区水利厅。建议全疆进行通报,限制其参与水利工程建设。 四、投标单位及总监理工程师相关业绩网上中标公示后,被投诉举报情况属实被取消中标资格的,不能作为其业绩。投标单位如隐瞒相关事实且仍将之作为投标业绩,按提供虚假业绩处理。 上述资料作为投标文件的组成部分。
	时间要求	<u>2016</u> 年 <u>6</u> 月 <u>11</u> 日至 <u>2019</u> 年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	<u>2016</u> 年 <u>6</u> 月 <u>11</u> 日至 <u>2019</u> 年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3A (1)	签字和盖章要求	投标文件的正本由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相应位置签字(签全名,禁止代签,下同)并加盖投标人单位公章(禁用投标专用章等),无需逐页签字和盖章。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,修改之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件副本可为正本签字、盖章后的复印件。

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.7.3A (2)	投标文件副本份数及其他要求	投标文件副本份数：<u>4</u> 份 是否要求提交电子版文件：提交电子版文件<u>1</u> 套 其他要求：电子版包含投标文件所有内容，存储介质分别使用一份光盘和一份 U 盘，文本使用 Word2003 以上版本，报价使用 Excel2003（已链接）以上版本，图纸使用 Autocad2004 以上版本，不接受 PDF 格式文件。 投标文件的正本、副本、电子版应单独装订并密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。封面右上角应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”的字样，投标文件的正本与副本应采用 A4 纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
3.7.3A (3)	投标文件是否需要分册装订	不需要
4.1.2	封套上应载明的信息	招标人名称： 招标人地址： _____（项目名称）投标文件 招标项目编号： 在_____年_____月_____日_____时（注：投标截止时间）之前不得开启。 投标人名称： 投标人地址：
4.2.1	投标截止时间	<u>2019</u> 年 <u>6</u> 月 <u>11</u> 日 <u>11: 00</u> 时
4.2.2(A)	递交投标文件地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 82 号新疆妇女儿童发展中心 10 楼自治区建设工程交易中心。
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1(A)	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2(4)(A)	开标程序	按照递交投标文件的先后顺序的逆序依次开标；
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：<u>5</u> 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人，抽取专家 <u>4</u> 人； 评标专家确定方式：新疆水利工程专家库随机方式抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐 2~3 名为中标候选人

条款号	条款名称	编 列 内 容
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介： <u>新疆水利网</u> 公示期限： <u>3 日</u>
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.6.1	履约保证金	履约保证金的形式：基本账户开户银行开具的银行保函 履约保证金的金额：签约合同价的 7%
9	是否采用电子招标投标	否
10	需要补充的其他内容	
10.1	类似项目	指中华人民共和国境内，水利枢纽工程或水库工程。

条款号	条款名称	编 列 内 容																																		
10.2	招标代理费及最高投标限价编制费	(1) 招标代理费 参照国家发展改革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）的规定：“中标金额在 5 亿元以下的招标代理服务收费基准价仍按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号，以下简称《办法》）附件规定执行。按《办法》附件规定计算的收费额为招标代理服务全过程收费基准价格，但不含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用”。 由中标人支付招标代理服务费，该费用由投标人计入投标总报价中，不再单独列项。 招标代理服务收费标准按下表执行： 招标代理服务收费标准 <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>服务招标</th><th>备注</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.50%</td><td></td></tr><tr><td>100～500</td><td>0.8%</td><td></td></tr><tr><td>500～1000</td><td>0.45%</td><td></td></tr></table> 招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。 按上述收费标准计算服务费不足 10000 元的，按 10000 元收取。 (2) 最高投标限价编制费 最高投标限价的编制费用标准参照（新计价房〔2002〕866 号）执行，由中标人支付最高投标限价编制费，该费用由投标人计入投标总报价中，不再单独列项。 最高投标限价编制费收费标准按下表执行： 收费标准 <table><tr><th rowspan="2">服务项目</th><th rowspan="2">收费基数</th><th colspan="6">划分标准</th></tr><tr><th>200 万元及以下</th><th>200 万元以上至 500 万元</th><th>500 万元以上至 1000 万元</th><th>1000 万元以上至 3000 万元</th><th>3000 万元以上至 5000 万元</th><th>5000 万元以上</th></tr><tr><td>审核预算、标底及投标报价</td><td>中标金额</td><td>4. 5‰</td><td>4. 0‰</td><td>3. 5‰</td><td>2. 5‰</td><td>1. 5‰</td><td>1. 0‰</td></tr></table> 按上述收费标准计算编制费不足 10000 元的，按 10000 元收取。	中标金额（万元）	服务招标	备注	100 以下	1.50%		100～500	0.8%		500～1000	0.45%		服务项目	收费基数	划分标准						200 万元及以下	200 万元以上至 500 万元	500 万元以上至 1000 万元	1000 万元以上至 3000 万元	3000 万元以上至 5000 万元	5000 万元以上	审核预算、标底及投标报价	中标金额	4. 5‰	4. 0‰	3. 5‰	2. 5‰	1. 5‰	1. 0‰
中标金额（万元）	服务招标	备注																																		
100 以下	1.50%																																			
100～500	0.8%																																			
500～1000	0.45%																																			
服务项目	收费基数	划分标准																																		
		200 万元及以下	200 万元以上至 500 万元	500 万元以上至 1000 万元	1000 万元以上至 3000 万元	3000 万元以上至 5000 万元	5000 万元以上																													
审核预算、标底及投标报价	中标金额	4. 5‰	4. 0‰	3. 5‰	2. 5‰	1. 5‰	1. 0‰																													

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.3	原件及复印件	1 投标人在开标时需携带以下原件： ① 总监理工程师本人居民身份证； ② 法定代表人或者委托代理人本人居民身份证； ③ 法定代表人证明（法定代表人携带）或者法定代表人授权委托书（委托代理人携带）； ④ 投标保证金收据原件。 2 投标人需携带以下加盖公章的复印件 ①基本账户开户许可证； ②银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件； 缺少任何一种证件原件及复印件其投标文件将被拒绝。 以上证件不接受公证件，原件（法定代表人证明或者法定代表人授权委托书除外）经查验后退回投标人。 总监理工程师在开标时必须携带本人居民身份证到场，并由开标现场监督人员验明身份，总监理工程师未到场的一律作废标处理。
10.4	开标检查	由监督人依次查验以下内容，宣布查验结果： (1) 总监理工程师是否携带本人居民身份证原件到开标现场； (2) 法定代表人或者委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书原件（委托代理人携带）； (3) 投标保证金收据原件； (4) 基本账户开户许可证加盖公章的复印件； (5) 银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件加盖公章； (6) 投标人是否在不能参与水利工程和建筑市场投标的不良行为处罚期内； (7) 投标文件的密封是否完好及符合招标文件规定； (8) 投标总报价是否高于或等于招标控制价（即最高投标限价）； (9) 修正总报价时是否提交修正后的投标报价书； (10) 已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形。
10.5	中标后须提交的投标文件	签订合同后根据业主需要确定投标文件副本数量。

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.6	重新招标和不再招标	一、重新招标： 有下列情形之一的，招标人将重新招标： (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的； (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的； (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的； (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的； (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。 二、不再招标： 重新招标后，仍出现“一、重新招标”规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
10.7	场地及设施服务费	依据新发改医价[2012]832 号文《关于规范和调整建设工程交易服务中心收费项目和标准的通知》，新疆维吾尔自治区建设工程交易中心向投标企业收取场地及设施服务费单个招投标项目 9000 元。投标企业少于 6 家（含 6 家）的按每个投标企业每次 1500 元收取；投标企业超过 6 家的，按单个招标项目 9000 元由投标企业平均分摊。 场地及设施服务费的递交地点：同递交投标文件地点。 场地及设施服务费的递交时间：同投标截止时间。
10.8	其他	投标文件内容均应真实有效，须由法定代表人签订承诺书，如有造假行为一经查出，按废标处理，且不得退还保证金。

注：招标文件正文文本中的内容与投标须知前附表内容不一致时，以投标须知前附表内容为准。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

(6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

(7) 试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

(8) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本招标项目的代建人；

(6) 为本招标项目的招标代理机构；

(7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

(10) 被依法暂停或者取消投标资格；

(11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13) 在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(16) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的, 不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人, 以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后, 招标人将对投标人所提问题的澄清, 以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应, 否则, 投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告(或投标邀请书);
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 委托人要求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且修改内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

- (1) 投标函及投标函附录;
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书;
- (3) 联合体协议书;
- (4) 投标保证金;
- (5) 监理报酬清单;
- (6) 资格审查资料;
- (7) 监理大纲;
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认,构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标

人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价, 或者在投标文件中提供一个报价, 但同时提供两个或两个以上监理方案的, 视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分。其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 (A) (1) 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明, 由代理人签字的, 应附授权委托书, 身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况, 改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2) 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时, 以纸质正本文件为准。

(3) 投标文件的正本与副本应分别装订, 并编制目录, 投标文件需分册装订的, 具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3 (B) 投标文件全部采用电子文档, 除投标人须知前附表另有规定外, 投标文件所附证书证件均为原件扫描件, 并采用单位和个人数字证书, 按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的, 应附法定代表人身份证明, 由代理人签字或加盖电子印章的, 应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 (A) 投标文件应密封包装, 并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 (B) 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件, 具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件, 招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 (A) 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 (B) 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 (A) 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 (B) 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 (A) 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 (B) 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 (A) 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 (A) 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 (B) 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 (B) 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点 (A)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点 (B)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) (A) 检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

(4) (B) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密, 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容, 并记录在案;

(5) (A) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

(5) (B) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认;

(6) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中, 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的, 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效, 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后, 评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内,按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人,公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定,招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外,履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的,其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,招标人有权取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同,或者在签订合同时向中标人提出附加条件的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅自离职,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅自离职,影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式,见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：____年____月____日____时____分

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价 (万元)	总监理 工程师	监理服 务期限	备注	投标人代表签名
最高投标限价：								

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

_____年____月____日

附件二：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）_____（标段名称）

招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.....

2.....

.....

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件三：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1.....

2.....

.....

招标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件四：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，作如下修改：

1.....

2.....

.....

请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在_____年_____月_____日前回复确认。

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件五：招标文件澄清通知、修改通知确认函

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

_____（投标人名称）：

你方_____年_____月_____日发送的_____（项目名称）
（标段名称）招标文件问题_____（澄清通知/修改通知），我方已于_____年_____月_____日收到，通知的主要内容如下：

_____年_____月_____日，_____（文件名称及编号），共_____（页码总数）_____（条款总数）；

.....

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件六：中标通知书

中标通知书

_____ (中标人全称)：

你方于_____ (投标日期) 所递交的_____ (项目名称) 监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

监理服务期限：_____日历天。

总监理工程师：_____ (姓名)。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____ (指定地点) 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____ (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

_____年_____月_____日

附件七：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）监理招标的投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附件八：确认通知

确 认 通 知

_____ (招标人名称):

你方于____年____月____日发出的_____ (项目名称) 监理招标关于招标文件的澄清/修改的通知, 我方已于____年____月____日收到。

特此确认。

招标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

_____年____月____日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致；
		投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		投标报价	符合“投标人须知”的规定
		投标文件数量	符合“投标人须知”的规定
		投标文件的印刷与装订	符合“投标人须知”的规定
2.1.2	资格评审标准	营业执照和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		试验检测仪器设备	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		监理服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分100分)	技术部分： <u>70</u> 分 投标报价： <u>20</u> 分 信誉与业绩： <u>-6~10</u> 分
2.2.2		评标基准价计算方法	评标基准价采用有效报价的平均值确定评标基准价。 设有招标控制价：初步评审合格的投标人，且其投标报价在招标控制价下浮20%（含20%）后的价格和招标控制价之间的投标报价为有效报价。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。
2.2.3		投标报价得偏差率 计算公式	$E = \frac{B - D}{D} \times 100\%$

2.2.4 (1)	技术部分 评分标准	监理大纲 (15分) (一) 工程分析 4分 ① 监理范围与目标明确的得1.5分, 否则得0~1.5分(保留一位小数, 下同); ② 对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析清楚的得2.5分, 否则得0~2.5分; (二) 质量控制 2分 ① 质量控制目标明确的得0.5分, 否则得0~0.5分; ② 主要工序和关键部位的控制措施合理的得0.5分, 否则得0~0.5分; ③ 旁站监理工作计划具体、部位明确的得0.5分, 否则得0~0.5分; ④ 工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行, 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的得0.5分, 否则得0~0.5分; (三) 进度控制 1分 ① 进度控制目标明确, 且满足招标文件要求的得, 得0.3分, 否则得0~0.3分; ② 进度控制方法和措施正确、完善的, 得0.5分, 否则得0~0.5分; ③ 进度控制工作流程正确合理的, 得0.2分, 否则得0~0.2分。 (四) 投资控制 1分 ① 投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的, 得0.5分, 否则得0~0.5分; ② 投资控制方法和措施正确、完善的, 得0.5分, 否则得0~0.5分; (五) 合同信息管理和组织协调 2分 ① 信息管理制度健全、方法正确的, 得1分, 否则得0~0.5分; ② 合同管理措施具体、完善, 协调建设各方关系的措施可行的, 得1分, 否则得0~0.5分。 (六) 安全与环境保护、文明施工措施 2分 ① 安全管理体系健全、措施具体完善的, 得1分, 否则得0~1分; ② 环境保护措施具体完善的, 得0.5分, 否则得0~0.5分; ③ 文明施工管理措施具体、完善的, 得0.5分, 否则得0~0.5分。 (七) 合理化建议 3分 具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的, 得3分, 否则得0~3分。
-----------	--------------	---

2.2.4 (1)	技术部分 评分标准	总监理工程师的素质和能力 (28分) (一) 总监理工程师的资格 5分 ① 具有全国水利工程建设总监理工程师岗位证书和与承揽水利工程施工专业相符监理专业监理工程师资格证书, 且有相关类似项目监理业绩的, 得5分; ② 具有全国水利工程建设总监理工程师岗位证书和与承揽水利工程施工专业相符监理专业监理工程师资格证书, 没有相关类似项目监理业绩的, 得3分; ③ 具有全国水利工程建设总监理工程师岗位证书, 没有与承揽水利工程施工专业相符监理专业监理工程师资格证书和相关类似项目监理业绩的, 得1分; (二) 总监理工程师工作经验 14分 ① 担任过同等级类似工程 (类似工程应当在招标文件中界定, 证明文件以中标通知书、合同文件、业主对其能胜任工作的评价为准, 以下同) 总监理工程师职务的, 得5分, 多一个项目业绩得2分, 担任过中型及以上类似项目且包含基础处理工程的另加2分, 最高得14分; ② 担任过同等级或以上等级类似项目监理工程师及以上职务的, 得3分, 每多一个项目业绩得1.5分, 担任过中型及以上类似项目且包含基础处理工程的另加2分, 最高得9分; ③ 没有担任过同等级或以上等级类似项目工程监理工程师职务的, 得0分。 (三) 总监理工程师驻现场工作时间承诺 3分 总监理工程师月驻现场工作时间不少于22日, 且有违约处罚(每少1天, 愿按日工资的5倍及以上进行处罚)承诺的, 得3分, 否则得0分。 (四) 总监理工程师的陈述 6分 1.拟监理的工程概况、监理范围明确的得1分, 否则得0~1分 (保留一位小数, 下同); 2.工程质量、进度、投资控制措施阐述清楚的得3分, 否则得0~3分; 3.施工安全、环境保护管理措施阐述清楚的得1分, 否则得0~1分; 4.陈述及回答提问条理清晰、表达能力较强的, 得1分, 否则得0~1分;
-----------	--------------	--

		资源配置 (27分)	(一) 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度 4分 ① 机构设置合理、岗位职责明确、制度健全的, 得4分; ② 机构设置基本合理、职责基本明确、制度基本健全者, 得2分; ③ 机构设置不合理或者职责不明的, 不得分。 (二) 监理人员结构 7分 监理工程师及以上人员比例高于40%的, 得7分; 介于40%~30%之间的, 得5分; 介于30%~20%之间的, 得3分; 低于20%的, 得1分。 (三) 监理专业配套 7分 ① 根据项目需要, 专业配套齐全的, 得7分; ② 主要专业配套基本齐全的, 得4分; ③ 主要专业不齐全的, 不得分。 (四) 监理人员数量 4分 拟投入项目监理人数最多的, 得4分, 基本分2分, 其它在2~4分内插。 (五) 监理人员进场计划 3分 计划合理可行的, 得3分; 基本合理的, 得1~2分; 计划不合理或者未制定计划的, 得0分。 (六) 设施设备配置 2分 设施设备配置合理的, 得2分; 基本合理的, 得1分; 不能满足实施需要的, 得0分。
2.2.4 (2)	投标报价 评分标准	投标总价 (18分)	投标总报价与评标基准价相等得满分, 投标总报价每低于评标基准价1%扣0.3分, 基本分12分; 每高于评标基准价1%扣0.5分, 基本分8分, 处于整数点之间的值以内插法计算。
		投标报价的 完整性 (2分)	投标报价完整、符合招标文件要求的, 得2分, 否则得0~2分。
2.2.4 (3)	信誉与业绩 评分标准	信用等级 (5分)	① 经水利部认定为AAA级的, 得5分; ② 经水利部认定为AA级的, 得4分; ③ 经水利部认定为A级的, 得3分; ④ 经水利部认定为BBB级的, 或者在我区无处于有效期内的一般不良行为记录的, 得2分。
		同类工程 业绩 (5分)	① 近三年(从投标截止日往前推算, 以合同签订日期为准, 下同)投标人承接过单项合同额大于本招标工程评标基准价的(以合同文件为准, 下同)类似工程的, 且有证明文件(合同文件或验收文件, 下同)得2分, 每多一项加1分, 最多得5分; ② 近三年投标人承接过单项合同额小于本招标工程评标基准价的类似工程, 且有证明文件的, 得2分; ③ 近三年投标人未承接过类似工程的, 得0分。

		不良行为记录 和处罚 (-6分)	投标人有不良行为记录(仅限于一般不良行为记录)并受到水利部或者省(自治区)级水行政主管部门的处罚,投标截止后仍在处罚期限内的,一次扣3分(最多扣6分)。
2.2.4 (4)	其他因素 评分标准	—/—	—/—
补充内容			
4.1	评标工作程序	评标工作一般按照以下程序进行: (1) 召开预备会,评标委员会成员熟悉招标文件内容; (2) 初步评审。包括资格评审、形式评审、响应性评审、算术错误修正; (3) 详细评审。包括技术评审、商务评审; (4) 投标文件澄清、说明; (5) 赋分、复核、汇总; (6) 推荐中标候选人、提交评标报告。	
4.2	评标委员会 职责分工	评标委员会分为技术组和商务组,进行分组评标。 (1) 技术组职责: ① 初步评审阶段负责资格评审和响应性评审; ② 详细评审阶段负责技术评审; ③ 对商务组评审结果进行审议认可。 (2) 商务组职责: ① 初步评审阶段负责形式评审和算术错误修正; ② 详细评审阶段负责报价、信用评审; ③ 技术组评审内容中需要商务组配合的工作。 评标专家在评标过程中须按照职责分工各负其责,并对职责范围内的评分表格进行独立赋分。	
4.3	评标预备会	一、参加评标工作的全体人员须准时参加评标预备会并签到。包括全体评委、监督人1名、招标人或者招标代理机构工作人员2~4名。 二、评标预备会按照以下议程进行: 会议由招标代理机构主持: (1) 介绍评委会组建、监督人、与会人员及投标人名单; (2) 监督人宣布评标纪律; (3) 确认评委有无第二章投标人须知规定的需要回避事由,评委签订; (4) 推选评标委员会主任; 评标委员会主任主持后续会议: (5) 招标人代表介绍招标项目概况、评标办法、评标流程、技术要点、评标日程安排等;	

		(6) 评标委员会按照评委的专业特长分为技术组和商务组,商务组由2~3名评委组成,按照上述“4.2评标委员会职责分工”的规定宣布职责分工。 (7) 组织评委了解和熟悉招标文件的下列内容: ① 招标的目标; ② 招标项目的内容和特点; ③ 招标文件规定的主要技术标准和要求、图纸等技术文件; ④ 投标报价书; ⑤ 主要合同条款和合同实施条件; ⑥ 招标文件规定的评标标准、评标方法、评标程序和评标过程中考虑的相关因素; ⑦ 招标文件规定的投标文件格式及有关要求; ⑧ 评标表格及其填写要求,并与招标文件中规定的评审事项进行比照。
4.4	初步评审	评标委员会否决投标后,因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。所有投标人被否决的,招标人应当依法重新招标。
4.5	详细评审	初步评审合格的方可以进入详细评审。对于公开招标的项目,当投标人数量超过十家时,仅对初步评审合格且投标总报价得分前十位的投标人进行详细评审。
4.6	详细评审规则	(1) 评标委员会分别进行技术评审和商务评审,在技术组评委技术评分表提交后,再进行商务评分汇总。在技术评审结束前,商务评分情况应当保密。 (2) 商务组应当将商务评分结果向评标委员会汇报,经评标委员会成员审议认可。 (3) 投标报价的算术错误检查、总报价评分,由招标人或者招标代理机构工作人员依据评标标准和方法计算完成,商务组评委应当对计算公式、计算过程和结果进行复核。 (4) 评委应当根据对各投标文件的审查、比较情况和对澄清函的回复情况,在招标文件规定的评分分值范围内对每一个投标文件客观、公正、独立地赋分。评委的赋分若超出评分分值范围,其评分结果按照作废处理。评委的赋分保留小数点后一位。 (5) 评分统计汇总。
4.7	评标报告	评标报告应当由评标委员会全体成员签名。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见,评标委员会成员拒绝在

		评标报告中签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.8	评标结果公示	公示内容：中标候选人及其投标报价，总监理工程师和监理工程师的姓名、证书编号，总监理工程师业绩。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，做出答复前，应当暂停招标投标活动。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 技术部分：见评标办法前附表；

(2) 投标报价：见评标办法前附表；

(3) 信誉与业绩：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(3) 信誉与业绩评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对技术部分部分计算出得分 A;
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分 B;
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对信誉与业绩部分计算出得分 C;

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容,并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人,并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号: _____)

_____(招标人名称):

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正:

- 1.
- 2.

请将上述问题的澄清、说明或补正于____年____月____日____时前递交至_____(详细地址)或传真至_____(传真号码)或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的, 应在____年____月____日____时前将原件递交至_____(详细地址)。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构: _____(签字或盖章)

____年____月____日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

(编号: _____)

评标委员会:

问题澄清通知(编号: _____)已收悉,现澄清、说明或补正如下:

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正,不改变我方投标文件的实质性内容,构成我方投标文件的组成部分。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

第四章 合同条款及格式

第一部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和工程监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需

要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；

(7) 监理报酬清单;

(8) 监理大纲;

(9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外,监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的,委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件,包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等,委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的,按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽,均应及时通知对方当事人,并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函,以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外,未经对方当事人同意,一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人,也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的,行为人应当赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外,监理人完成的监理工作成果,除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所

引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.5 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.6 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外,委托人应在合同签订后 14 天内,将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人,由委托人代表在其授权范围和授权期限内,代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务,导致合同无法继续正常履行的,监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内,应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的,应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示,委托人的指示应盖有委托人单位章,并由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下,委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示,监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函,逾期未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和(或)周期延误的,委托人应承担由此增加的费用和(或)周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定,监理人应按照委托人的决定执行,涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内,对监理人书面提出的事项作出书面答复;逾期没有做出答复的,视为已获得委托人的批准。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律,并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金(含增值税)包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求,完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改,使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外, 履约保证金自合同生效之日起生效, 在委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定义务或其履行不符合合同约定, 委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中, 未经委托人同意, 不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系, 并接受指示, 负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师, 并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意, 并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职务的, 应事先征得委托人同意, 并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求, 负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时, 可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施, 并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理单位章或由监理单位授权的项目机构章, 并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定, 总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责, 但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内, 向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告, 其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定, 更换主要监理人员的, 应取得委托人的同意, 并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换, 应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外, 主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等; 其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候, 都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明, 委托人有权随时检查。委托人认为有必要时, 可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、

行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的规范、标准、规程；
- (3) 工程勘察文件、设计文件及其他文件；
- (4) 本工程监理的委托合同及补充合同；
- (5) 委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；
- (6) 合同履行中与监理服务有关的来往函件；
- (7) 其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

- (1) 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
- (2) 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
- (3) 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
- (4) 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

- (5) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;
- (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;
- (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划, 核查承包人对施工进度计划的调整;
- (8) 检查施工承包人的试验室;
- (9) 审核施工分包人资质条件;
- (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果;
- (11) 审查工程开工条件, 对条件具备的签发开工令;
- (12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性, 并按规定对用于工程的材料采取跟踪检测和见证取样方式进行抽检;
- (13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请, 签发或出具工程款支付证书, 并报委托人审核、批准;
- (14) 在巡视、旁站和检验过程中, 发现工程质量、施工安全存在事故隐患的, 要求施工承包人整改并报委托人;
- (15) 经委托人同意, 签发工程暂停令和复工令;
- (16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;
- (17) 验收隐蔽工程、分部分项工程;
- (18) 审查施工承包人提交的工程变更申请, 协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;
- (19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请, 编写工程质量评估报告;
- (20) 参加工程竣工验收, 签署竣工验收意见;
- (21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;
- (22) 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求, 相关的监理依据应当完整准确, 文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求, 满足委托人的下步工作需要, 并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等, 在专用合同条款中约定。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的, 委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外, 因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的, 监理人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。委托人应当承担由此增加的

费用和(或)周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中,由于下列原因造成监理服务期限延误的,委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬,具体方法在专用合同条款中约定。

- (1) 合同变更;
- (2) 因委托人原因导致的监理工作暂停;
- (3) 未按合同约定及时支付监理报酬;
- (4) 未及时履行合同约定的相关义务;
- (5) 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误;
- (6) 造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理,并编制和移交监理文件。

6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断,监理人认为能够提前完成监理的,可向委托人递交一份提前完成监理建议书,包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外,委托人接受建议书的,不因提前完成监理而减少监理报酬;增加监理报酬的,所增费用由委托人承担。

6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间,监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.4 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的,视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时,委托人应向监理人出具文件签收凭证,凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.5 除专用合同条款另有约定外,监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式,两者若有不一致时,应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章,具体份数、纸幅、装订格式等要求,应在专用合同条款中约定;电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验,按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责,勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理,对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书,连同法定代表人出具的授权书,报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外,建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险,并在合同履

行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

- (1) 监理范围发生变化；
- (2) 除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；
- (3) 非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；
- (4) 非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款

的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后, 监理人可按专用合同条款约定的份数和期限, 向委托人提交监理费用结算申请, 并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内, 将应付款项支付给监理人; 监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的, 视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的, 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的, 有权要求监理人进行修正和提供补充资料, 由监理人重新提交。监理人对此有异议的, 按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 9.3.3 项的约定执行。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见, 在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件, 如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后, 委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失, 收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的, 由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件, 使其履行合同义务受到阻碍时, 应立即通知合同另一方当事人, 书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况, 并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生, 合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告, 说明不可抗力和履行合同受阻的情况, 并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失, 应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作, 应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后, 合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大, 如未采取有效措施致使损失扩大的, 应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务, 致使迟延履行期间遭遇不可抗力的, 应由该当事人承担全部损失。

11. 违约

11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的, 属监理人违约:

- (1) 监理文件不符合规范标准以及合同约定;
- (2) 监理人转让监理工作;

(3) 监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失;

(4) 监理人无法履行或停止履行合同;

(5) 监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时, 委托人可向监理人发出整改通知, 要求其在限定期限内纠正; 逾期仍不纠正的, 委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的, 属委托人违约:

(1) 委托人未按合同约定支付监理报酬;

(2) 委托人原因造成监理停止;

(3) 委托人无法履行或停止履行合同;

(4) 委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时, 监理人可向委托人发出暂停监理通知, 要求其在限定期限内纠正; 逾期仍不纠正的, 监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中, 一方当事人因第三人的原因造成违约的, 应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷, 依照法律规定或者按照约定解决。

12. 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的, 可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的, 可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二部分：专用合同条款

1. 一般约定

1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件为（但不限于）：

- 1、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288—2014）
- 2、《水利工程建设监理规定》；
- 2、《水利工程建设项目验收管理规定》水利部令第 30 号

1.6 文件的提供和照管

1.6.2 委托人提供的文件

由委托人提供的文件为：

序号	资料名称	份数	提供时间	收回时间	保存和保密要求
1	地质资料	1	按 时 提 交	工程交验前 10 天	秘密级
2	施工招投标文件	1		工程交验前 10 天	秘密级
3	施工图	1		工程交验前 10 天	秘密级
4	施工合同	1		工程交验前 10 天	商业秘密
5	相关批复文件	1		工程交验前 10 天	秘密级

2. 委托人义务

2.2 发出开始监理通知

委托人提供办公用房，中标人有偿使用。食宿由委托人统一安排，费用由中标人自行承担。
办公生活设施费用已包含在投标报价中。

2.6 其他义务

- （1） 委托人应履行合同约定的其他义务。
- （2） 委托人对监理人进行考核

监理工作考评制度（内容如下：）

1 监理人月工作情况实施考评标准

- 1.1 总监理工程师、监理工程师、监理员必须持证上岗。
- 1.2 监理人员必须遵守以下基本原则：

- （1） 遵纪守法，坚持求实、严谨、科学的工作作风，全面履行义务，正确运用权限，勤奋、高效地开展监理工作。
- （2） 努力钻研业务，熟悉和掌握建设项目管理知识和专业技术知识，提高自身素质和技术、管理水平。
- （3） 提高监理服务意识，增强责任感，加强与工程建设有关各方的协作，积极、主动开展工作，尽职尽责，公正廉洁。
- （4） 不得泄露与本工程有关的技术和商务秘密，并应妥善做好业主所提供的工程建设文

件资料的保存、回收及保密工作。

(5) 除监理工作联系外,不得与承包人和材料、工程设备供货人有其他业务关系和经济利益关系。

(6) 不得涂改、伪造资格证书或岗位证书。

1.3 水利工程建设监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师必须负责全面履行监理合同中约定的监理单位的职责。主要职责应包括以下各项:

(1) 主持编制监理规划。监理规划应按《水利建设工程监理规范》进行编写。

(2) 审批监理实施细则。监理实施细则应按《水利建设工程监理规范》进行编写。

(3) 制定监理人各项规章制度并报业主审核通过。

(4) 审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划。

(5) 组织或授权监理工程师组织设计交底;签发施工图纸。

(6) 主持第一次工地会议,主持或授权监理工程师主持监理例会和监理专题会议。

(7) 签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。

(8) 组织审核付款申请,签发各类付款证书。

(9) 主持处理变更和索赔等事宜,签发变更和索赔有关文件。

(10) 主持施工合同实施中的协调工作,调解合同争议,必要时对施工合同条款做出解释。

(11) 要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。

(12) 审核质量保证体系文件并监督其实施情况;审批工程质量缺陷的处理方案;参与或协助业主组织处理工程质量及安全事故。

(13) 组织或协助业主组织工程项目的分部工程验收、单位工程完工验收、合同项目完工验收,参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。

(14) 签发工程移交证书和保修责任终止证书。

(15) 检查监理日志;组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告;组织整理监理合同文件和档案资料。

1.4 监理人员的各项工作必须符合下列规定:

(1) 总监理工程师必须做到以下工作:

1) 主持编制监理规划,审批监理实施细则。

2) 审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划。

3) 主持第一次工地会议,签发合同项目进场通知、合同项目开工令、暂停施工通知、复工通知。

4) 签发各类付款证书。

5) 签发变更和索赔有关文件。

6) 要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。

7) 签发工程移交证书和保修责任终止证书。

8) 签发监理月报、监理专题报告和监理工作报告。

9) 审签各类工程量计量报表。

(2) 监理工程师应按照总监理工程师所授予的职责权限开展监理工作。主要工作应包括以下各项:

1) 参与编制监理规划,编制监理实施细则。

2) 预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

3) 预审或经授权签发施工图纸。

4) 核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。

5) 审批分部工程开工申请报告。

6) 协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。按照职责权限处理施工现场发生的有关问题,签发一般监理文件和指示。

7) 检验工程的施工质量,并予以确认或否认。

8) 审核工程计量的数据和原始凭证,计算、确认工程量计量结果。

9) 预审各类付款证书。

10) 提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。

11) 按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。

12) 收集、汇总、整理监理资料,参与编写监理月报,填写监理日志。

13) 施工中发生重大问题和遇到紧急情况时,及时向总监理工程师报告、请示。

(3) 监理员应按被授予的职责权限开展监理工作,其主要工作应包括以下各项:

1) 核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果报告等原始资料。

2) 检查承包人用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况,并做好现场记录。

3) 检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况。

4) 检查和统计计日工情况。

5) 核查关键岗位施工人员的上岗资格。检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施的落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。

6) 检查承包人的施工日志和试验室记录。

7) 核实承包人质量评定的相关原始记录。

1.5 制定具体的工作方法及程序,要求必须具备以下内容:

(1) 现场记录。监理人认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

(2) 发布文件。监理人采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

(3) 旁站监理。监理人按照监理合同约定,在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工,实施连续性的全过程检查、监督与管理。

(4) 巡视检验。监理人对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

(5) 跟踪检测。在承包人进行试样检测前,监理人对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核;在承包人对试样进行检测时,实施全过程的监督,确认其程序、方

法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

(6) 平行检测。在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时，监理单位按照监理规范要求制定落实检测计划，组织安排平行检测机构进行抽样检测，核验承包人的检测结果。并对检测计划（平行检测合同清单的增减）上报招标人。

(7) 协调解决。监理人对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。

1.6 制定具体的工作制度，必须具备以下内容：

(1) 技术文件审核、审批制度。根据施工合同约定由双方提交的施工图纸、施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划、开工申请等文件均应通过监理人核查、审核或审批方可实施。

(2) 原材料、构配件和工程设备检验制度。进场的原材料、构配件和工程设备应有出厂合格证明和技术说明书，经承包人自检合格后，方可报监理人检验。不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时间内运离工地或进行相应处理。

(3) 工程质量检验制度。承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检。合格后方可报监理人进行复核检验。上道工序或上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工。

(4) 工程计量付款签证制度。所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理人确认。

(5) 会议制度。监理人应建立会议制度，包括第一次工地会议、监理例会和监理专题会议。会议由总监理工程师或由其授权监理工程师主持。各次会议应符合下列要求：

1) 第一次工地会议。第一次工地会议应在合同项目开工令下达前举行，会议内容应包括工程开工准备检查情况；介绍各方负责人及其授权代理人和授权内容；沟通相关信息；进行监理工作交底。会议由总监理工程师主持召开。

2) 监理例会。监理人应定期主持召开由参建各方负责人参加的会议，会上应通报工程进展情况，检查上次监理例会中有关决定的执行情况，分析当前存在的问题，提出问题的解决方案或建议，明确会后应完成的任务。会议必须形成会议纪要。

3) 监理专题会议。监理人应根据需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及施工质量、施工方案、施工进度、工程变更、索赔、争议等方面的专门问题。会议必须形成会议纪要。

4) 总监理工程师应组织编写由监理人主持召开的会议纪要，并分发与会各方。

(6) 施工现场紧急情况报告制度。监理人应针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向业主报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

(7) 工作报告制度。监理人应及时向业主提交监理月报或监理专题报告；在工程验收时，提交监理工作报告；在监理工作结束后，提交监理工作总结报告。

(8) 工程验收制度。在承包人提交验收申请后，监理人应对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关工程验收规程或合同约定，参与、组织或协助业主组织工程验收。

1.7 检查开工前承包人的下列施工准备情况：

(1) 承包人派驻现场的主要管理、技术人员数量及资格是否与施工合同文件一致。如有变化,应重新审查并报业主认定。

(2) 承包人进场施工设备的数量和规格、性能是否符合施工合同约定要求。

(3) 检查进场原材料、构配件的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和技术条款的要求,原材料的储存量是否满足工程开工及随后施工的需要。

(4) 承包人试验室应具备的条件是否符合有关规定要求。

(5) 督促承包人对业主提供的测量基准点进行复核,并督促承包人在此基础上完成施工测量控制网的布设及施工区原始地形图的测绘。

(6) 混凝土拌和系统以及场内道路、供水、供电、供风等施工辅助设施的准备。

(7) 承包人的质量保证体系。

(8) 承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定及关键岗位施工人员的资格。

(9) 审批应由承包人负责提供的设计文件和施工图纸。

(10) 审核按照施工规范要求需要进行的各种施工工艺参数的试验情况。

(11) 审核承包人在施工准备完成后递交的项目工程开工申请报告。

1.8 施工图纸的核查与签发应符合下列规定:

(1) 监理人收到施工图纸后,应在施工合同约定的时间内完成核查或审批工作,确认后签字、盖章。

(2) 监理人应在与有关各方约定的时间内,主持或与业主联合主持召开施工图纸技术交底会议,并由设计单位进行技术交底。

1.9 监理人必须严格审查工程开工应具备的各项条件,并审批开工申请。

(1) 合同项目开工应遵守下列规定:

1) 监理人应在施工合同约定的期限内,经业主同意后向承包人发出进场通知,要求承包人按约定及时调遣人员和施工设备、材料进场进行施工准备。进场通知中应明确合同工期起算日期。

2) 监理人应协助业主向承包人移交施工合同约定应由业主提供的施工用地、道路、测量基准点以及供水、供电、通信设施等开工的必要条件。

3) 承包人完成开工准备后,应向监理人提交开工申请。监理人在检查业主和承包人的施工准备满足开工条件后,签发开工令。

4) 由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工,监理人应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。

(2) 各个阶段开工必须遵守下列规定:

1) 分部工程开工。监理人应审批承包人报送的每一分部工程开工申请,审核承包人递交的施工措施计划,检查该分部工程的开工条件,确认后签发分部工程开工通知。

2) 单元工程开工。第一个单元工程在分部工程开工申请获批准后自行开工,后续单元工程凭监理人签发的上一单元工程施工质量合格证明方可开工。

3) 混凝土浇筑开仓。监理人应对承包人报送的混凝土浇筑开仓报审表进行审核。符合开

仓条件后,方可签发。

1.10 监理人质量控制必须符合下列规定:

(1) 监理人应按有关工程施工质量评定规程的要求,组织进行工程项目划分,征得业主同意,并经工程质量监督机构认定。

(2) 监理人应建立和健全质量控制体系,并在监理工作过程中不断改进和完善。

(3) 监理人应监督承包人建立和健全质量保证体系,并监督其贯彻执行。

(4) 监理人应按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定,对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工工法和施工环境进行监督和控制,按照事前审批、事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量。

(5) 监理人应按有关规定或施工合同约定,核查承包人现场检验设施、人员、技术条件等情况。

(6) 监理人应对承包人从事施工、安全、质检、材料等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可。对不称职或违章、违规人员,可要求承包人暂停或禁止其在本工程中工作。

(7) 材料和工程设备的检验应符合下列规定:

1) 对于工程中使用的材料、构配件,监理人应监督承包人按有关规定和施工合同约定进行检验,并应查验材质证明和产品合格证。

2) 对于承包人采购的工程设备,监理人应参加工程设备的交货验收;对于业主提供的工程设备,监理人应会同承包人参加交货验收。

3) 材料、构配件和工程设备未经检验,不得使用;经检验不合格的材料、构配件和工程设备,应督促承包人及时运离工地或做出相应处理。

4) 监理人如对进场材料、构配件和工程设备的质量有异议时,可指示承包人进行重新检验;必要时,监理人应进行平行检测。

5) 监理人发现承包人未按有关规定和施工合同约定对材料、构配件和工程设备进行检验,应及时指示承包人补做检验;若承包人未按监理人的指示进行补验,监理人可按施工合同约定自行或委托其他有资质的检验机构进行检验,承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。

6) 监理人在工程质量控制过程中发现承包人使用了不合格的材料、构配件和工程设备时,应指示承包人立即整改。

7) 监理人应督促承包人按照施工合同约定保证施工设备按计划及时进场,并对进场的施工设备进行评定和认可。禁止不符合要求的设备投入使用并应要求承包人及时撤换。在施工过程中,监理人应督促承包人对施工设备及时进行补充、维修、维护,满足施工需要。

8) 旧施工设备进入工地前,承包人应提供该设备的使用和检修记录,以及具有设备鉴定资格的机构出具的检修合格证。经监理人认可,方可进场。

9) 监理人若发现承包人使用的施工设备影响施工质量和进度时,应及时要求承包人增加或撤换。

(8) 监理人应审批承包人制订的施工控制网和原始地形图的施测方案,并对承包人施测过程进行监督,对测量成果进行签认或参加联合测量,共同签认测量结果。

(9) 监理人应审批承包人提交的工艺参数试验方案,对现场试验实施监督,审核试验结果和结论,并监督承包人严格按照批准的工法进行施工。

(10) 施工过程质量控制必须符合下列规定:

1) 监理人应督促承包人按施工合同约定对工程所有部位和工程使用的材料、构配件和工程设备的质量进行自检,并按规定向监理人提交相关资料。

2) 监理人应采用现场察看、查阅施工记录以及对材料、构配件、试样等进行抽检的方式对施工质量进行严格控制;应及时对承包人可能影响工程质量的施工工法以及各种违章作业行为发出调整、制止、整顿直至暂停施工的指示。

3) 监理人应严格旁站监理工作,特别注重对易引起渗漏、冻融、冲刷等工程部位的质量控制。

4) 单元工程(或工序)未经监理人检验或检验不合格,承包人不得开始下一单元工程(或工序)的施工。

5) 监理人发现由于承包人使用的材料、构配件、工程设备以及施工设备或其他原因可能导致工程质量不合格或造成质量事故时,应及时发出指示,要求承包人立即采取措施纠正。必要时,责令其停工整改。

6) 监理人发现施工环境可能影响工程质量时,应指示承包人采取有效的防范措施。必要时,应停工整改。

7) 监理人应对施工过程中出现的质量问题及其处理措施或遗留问题进行详细记录和拍照,保存好相片或录像带等相关资料。

8) 监理人应参加工程设备供货人组织的技术交底会议;监督承包人按照工程设备供货人提供的安装指导书进行工程设备的安装。

9) 审核承包人提交的设备启动程序并监督承包人进行设备启动与调试工作。

(11) 工程质量检验必须符合下列规定:

1) 承包人应首先对工程施工质量进行自检(实行“三检制”)。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元工程(或工序),监理人有权拒绝检验。

2) 监理人对承包人经自检合格后报验的单元工程(或工序)质量,按有关标准进行检验。检验合格后方可予签认。

3) 监理人的检测按照行业相关监理规范规定执行。

4) 工程完工后需覆盖的隐蔽工程、工程的隐蔽部位应经监理人验收合格后方可覆盖。

5) 在工程设备安装完成后,监理人应督促承包人按规定进行设备性能试验,其后应提交设备操作和维修手册。

(12) 工程质量评定。监理人应监督承包人真实、齐全、完善、规范地填写质量评定表。承包人应按规定对工序、单元工程、分部工程、单位工程质量等级进行自评。监理人应对承包人的工程质量等级自评结果进行复核。

监理人必须按规定参与工程项目外观质量评定和工程项目施工质量评定工作。

(13) 质量事故的调查处理必须符合下列规定:

1) 质量事故发生后,承包人应按规定及时提交事故报告。监理人在向业主报告的同时,

指示承包人及时采取必要的应急措施并保护现场,做好相应记录。

2) 监理人应积极配合事故调查组进行工程质量事故调查、事故原因分析,参与处理意见等工作。

3) 监理人应指示承包人按照批准的工程质量事故处理方案和措施对事故进行处理。经监理人检验合格后,承包人方可进入下一阶段施工。

1.11 监理人进度控制必须符合下列规定:

(1) 施工进度计划的审批

1) 监理人应在工程项目开工前依据控制性总进度计划审批承包人提交的施工进度计划。在施工过程中,依据施工合同约定审批各单位工程进度计划,逐阶段审批年、月施工进度计划。

2) 施工进度计划审批的程序

- ① 承包人应在规定的时间内向监理人提交施工进度计划;
- ② 监理人应在收到施工进度计划后及时审查,提出明确审批意见。
- ③ 如施工进度计划中存在问题,监理人应提出审查意见,交承包人进行修改或调整;
- ④ 审批承包人提交的施工进度计划或修改、调整后的施工进度计划。

3) 施工进度计划审查的主要内容:

- ① 在施工进度计划中有无项目内容漏项或重复的情况;
- ② 施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性与符合性;
- ③ 施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性;
- ④ 关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性;
- ⑤ 人力、材料、施工设备等资源配置计划和施工强度的合理性;
- ⑥ 材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系;
- ⑦ 本施工项目与其他各标段施工项目之间的协调性;
- ⑧ 施工进度计划的详细程度和表达形式的适宜性;
- ⑨ 其他应审查的内容。

(2) 实际施工进度检查与协调必须符合下列规定:

1) 监理人应编制描述实际施工进度状况和用于进度控制的各类图表。

2) 监理人应督促承包人做好施工组织管理,确保施工资源的投入,并按批准的施工进度计划实施。

3) 监理人应做好实际工程进度记录以及承包人每日的施工设备、人员、原材料的进场记录,并审核承包人的同期记录。

4) 监理人应对施工进度计划的实施全过程,包括施工准备、施工条件和进度计划的实施情况,进行定期检查,对实际施工进度进行分析和评价,对关键路线的进度实施重点跟踪检查。

5) 监理人应根据施工进度计划,协调有关参建各方之间的关系,定期召开生产协调会议,及时发现、解决影响工程进度的干扰因素,促进施工项目的顺利进展。

(3) 施工进度计划的调整必须符合下列规定:

1) 监理人发现实际工程进度与施工进度计划发生了实质性偏离时,应要求承包人及时调整施工进度计划。

2) 监理人应根据工程变更情况,公正、公平处理工程变更所引起的工期变化事宜。当工程变更影响施工进度计划时,监理人应指示承包人编制变更后的施工进度计划。

3) 施工进度计划的调整涉及总工期目标、阶段目标、资金使用等较大的变化时,监理人应提出处理意见报业主批准。

(4) 停工与复工必须符合下列规定:

1) 在发生下列情况之一时,监理人可视情况决定是否下达暂停施工通知:

① 业主要求暂停施工时;

② 承包人未经许可即进行主体工程施工时;

③ 承包人未按照批准的施工组织设计或工法施工,并且可能会出现工程质量问题或造成安全事故隐患时;

④ 承包人有违反施工合同的行为时。

2) 在发生下列情况之一时,监理人应下达暂停施工通知:

① 工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害时;

② 为了保证工程质量、安全所必要时;

③ 发生了须暂时停止施工的紧急事件时;

④ 承包人拒绝服从监理人管理,不执行监理人的指示,从而将对工程质量、进度和投资控制产生严重影响时;

3) 监理人下达暂停施工通知,应征得业主同意。

4) 下达暂停施工通知后,监理人应指示承包人妥善照管工程,并督促有关方及时采取有效措施,排除影响因素,为尽早复工创造条件。

5) 在具备复工条件后,监理人应及时签发复工通知,明确复工范围,并督促承包人执行。

6) 监理人应及时按施工合同约定处理因工程停工引起的与工期、费用等有关的问题。

(5) 由于承包人的原因造成施工进度拖延,可能致使工程不能按合同工期完工,监理人应指示承包人调整施工进度计划,编制赶工措施报告,在审批后发布赶工指示,并督促承包人执行。

(6) 监理人应督促承包人按规定按时提交月、年施工进度计划报告。

1.12 监理人投资控制必须符合下列规定:

(1) 工程投资控制的主要监理工作包括以下各项:

1) 审核工程付款申请,签发付款证书。

2) 根据施工合同约定进行价格调整。

3) 根据授权处理工程变更所引起的工程费用变化事宜。

4) 根据授权处理合同索赔中的费用问题。

5) 审核完工付款申请,签发完工付款证书。

6) 审核最终付款申请,签发最终付款证书。

(2) 工程量

1) 可支付的工程量必须符合以下条件:

① 经监理人签认,并符合施工合同约定或业主同意的工程变更项目的工程量以及计日工;

② 经质量检验合格的工程量;

③ 承包人实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量。

2) 在监理人签发的施工图纸(包括设计变更通知)所确定的建筑物设计轮廓线和施工合同文件约定应扣除或增加计量的范围内,应按有关规定及施工合同文件约定的计量方法和计量单位进行计量。

3) 工程计量必须符合以下程序:

① 工程项目开工前,监理人应监督承包人按有关规定或施工合同约定完成原始地面地形以及计量起始位置地形图的测绘,并审核测绘成果;

② 工程计量前,监理人应审查承包人计量人员的资格和计量仪器设备的精度及率定情况,审定计量的程序和方法;

③ 在接到承包人计量申请后,监理人应审查计量项目、范围、方式,审核承包人提交的计量所需的资料、工程计量已具备的条件,若发现问题,或不具备计量条件时,应督促承包人进行修改和调整,直至符合计量条件要求,方可同意进行计量;

④ 监理人应会同承包人共同进行工程计量;或监督承包人的计量过程,确认计量结果;或依据施工合同约定进行抽样复核;

⑤ 在付款申请签认前,监理人应对支付工程量汇总成果进行审查;

⑥ 若监理人发现计量有误,可重新进行审核、计量,进行必要的修正与调整。

4) 当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后,监理人应要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和总体量测,核实该项目的最终计量工程量。

(3) 付款申请和审查必须符合下列规定:

1) 只有计量结果被认可,监理人方可受理承包人提交的付款申请。

2) 承包人应按照规定表格式样,在规定的期限内填报付款申请表。

3) 监理人在接到承包人付款申请后,应在规定时间内完成审核。付款申请应符合以下要求:

① 付款申请表填写符合规定,证明材料齐全;

② 申请付款项目、范围、内容、方式符合施工合同约定;

③ 质量检验签证齐备;

④ 工程计量有效、准确;

⑤ 付款单价及合价无误。

4) 因承包人申请资料不全或不符合要求,造成付款证书签证延误,由承包人承担责任。未经监理人签字确认,业主不应支付任何工程款项。

(4) 监理人在收到承包人的工程预付款申请后,应审核承包人获得工程预付款已具备的条件。条件具备、额度准确时,可签发工程预付款付款证书。

(5) 工程价款月支付必须符合下列规定:

1) 工程价款月支付每月一次。

2) 工程价款月支付申请包括以下内容:

① 本月已完成并经监理人签认的工程项目应付金额;

- ② 经监理人签认的当月计日工的应付金额;
- ③ 价格调整金额;
- ④ 承包人应有权得到的其他金额;
- ⑤ 合同双方争议解决后的相关支付金额。

1.13 施工安全必须符合下列规定:

- (1) 监理人应根据施工合同文件的有关约定,协助业主进行施工安全的检查、监督。
- (2) 工程开工前,监理人应督促承包人建立健全施工安全保障体系 and 安全管理规章制度,对职工进行施工安全教育和培训;对施工组织设计中的施工安全措施进行审查。
- (3) 在施工过程中,监理人应对承包人执行施工安全的法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检查。发现不安全因素和安全隐患时,应指示承包人采取有效措施予以整改。若承包人延误或拒绝整改时,监理人可责令其停工。当监理人发现存在重大安全隐患时,应立即指示承包人停工,做好防患措施,并及时向业主报告;如有必要,应向政府有关主管部门报告。
- (4) 当发生施工安全事故时,监理人应协助业主进行安全事故的调查处理工作。

1.14 施工环境保护必须符合下列规定:

- (1) 工程项目开工前,监理人应督促承包人按施工合同约定,编制施工环境管理和保护方案,并对落实情况进行检查。
- (2) 监理人应根据施工合同文件的有关约定,协助业主进行环境保护的检查、监督。
- (3) 监理人应要求承包人采取有效措施对施工中开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施,尽量避免对植被的破坏并对受到破坏的植被及时采取恢复措施。
- (4) 工程完工后,监理人应监督承包人按施工合同约定拆除施工临时设施,清理场地,做好环境恢复工作。

1.15 工程变更必须符合下列规定:

- (1) 工程变更的提出、审查、批准、实施等过程应按施规定的程序进行。
- (2) 监理人可根据工程的需要并经业主同意,指示承包人实施下列各种类型的变更:
 - 1) 增加或减少施工合同中的任何一项工作内容;
 - 2) 取消施工合同中任何一项工作;
 - 3) 改变施工合同中任何一项工作的标准或性质;
 - 4) 改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸;
 - 5) 改变施工合同中任何一项工程经批准的施工计划、施工方案;
 - 6) 追加为完成工程所需的任何额外工作;
 - 7) 增加或减少合同中项目的工程量超过合同约定百分比。
- (3) 工程变更的提出:
 - 1) 业主可依据施工合同约定或工程需要提出工程变更建议;
 - 2) 设计单位可依据有关规定或设计合同约定在其职责与权限范围内提出对工程设计文件的变更建议;
 - 3) 承包人可依据监理人的指示,或根据工程现场实际施工情况提出变更建议;

4) 监理人可依据有关规定、规范, 或根据现场实际情况提出变更建议。

(4) 工程变更建议书的提交:

1) 工程变更建议书提出时, 应考虑留有为业主与监理人对变更建议进行审查、批准, 设计单位进行变更设计以及承包人进行施工准备的合理时间;

2) 在特殊情况下, 如出现危及人身、工程安全或财产严重损失的紧急事件时, 工程变更不受时间限制, 但监理人仍应督促变更提出单位及时补办相关手续。

(5) 工程变更审查:

1) 监理人对工程变更建议书审查应符合下列要求:

① 变更后不降低工程质量标准, 不影响工程完建后的功能和使用寿命;

② 工程变更在施工技术上可行、可靠;

③ 工程变更引起的费用及工期变化经济合理;

④ 工程变更不对后续施工产生不良影响。

2) 监理人审核承包人提交的工程变更报价时, 应按下述原则处理:

① 如果施工合同工程量清单中有适用于变更工作内容的项目时, 应采用该项目的单价或合价;

② 如果施工合同工程量清单中无适用于变更工作内容的项目时, 可引用施工合同工程量清单中类似项目的单价或合价作为合同双方变更议价的基础;

③ 如果施工合同工程量清单中无此类似项目的单价或合价, 或单价或合价明显不合理或不适用的, 经协商后由承包人依照招标文件确定的原则和编制依据重新编制单价或合价, 经监理人审核后报业主确认。

3) 当业主与承包人协商不能一致时, 监理人应确定合适的暂定单价或合价, 通知承包人执行。

(6) 工程变更的实施:

1) 经监理人审查同意的工程变更建议书需报业主批准;

2) 经业主批准的工程变更, 应由业主委托设计单位负责完成具体的工程变更设计工作;

3) 监理人核查工程变更设计文件、图纸后, 应向承包人下达工程变更指示, 承包人据此组织工程变更的实施;

4) 监理人根据工程的具体情况, 为避免耽误施工, 可将工程变更分两次向承包人下达: 先发布变更指示(变更设计文件、图纸), 指示其实施变更工作; 待合同双方进一步协商确定工程变更的单价或合价后, 再发出变更通知(变更工程的单价或合价)。

1.16 索赔管理应符合下列规定:

(1) 监理人应受理承包人和业主提起的合同索赔, 但不接受未按施工合同约定的索赔程序和时限提出的索赔要求。

(2) 监理人在收到承包人的索赔意向通知后, 应核查承包人的当时记录, 指示承包人做好延续记录; 要求承包人提供进一步的支持性资料。

(3) 监理人在收到承包人的中期索赔申请报告或最终索赔申请报告后, 应进行以下工作:

1) 依据施工合同约定, 对索赔的有效性、合理性进行分析和评价;

- 2) 对索赔支持性资料的真实性逐一进行分析和审核;
- 3) 对索赔的计算依据、计算方法、计算过程、计算结果及其合理性逐项进行审查;
- 4) 对于由施工合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误,应通过协商一致,公平合理地确定双方分担的比例;

5) 必要时要求承包人再提供进一步的支持性资料。

(4) 监理人应在施工合同约定的时间内做出对索赔申请报告的处理决定,报送业主并抄送承包人。若合同双方或其中任一方不接受监理人的处理决定,则按争议解决的有关约定或诉讼程序进行解决。

(5) 监理人在承包人提交了完工付款申请后,不再接受承包人提出的在工程移交证书颁发前所发生的任何索赔事项;在承包人提交了最终付款申请后,不再接受承包人提出的任何索赔事项。

1.17 违约管理应符合下列规定:

(1) 对于承包人违约,监理人应依据施工合同约定进行下列工作:

- 1) 在及时进行查证和认定事实的基础上,对违约事件的后果做出判断;
- 2) 及时向承包人发出书面警告,限其在收到书面警告后的规定时限内予以弥补和纠正;
- 3) 在承包人收到书面警告的规定时限内仍不采取有效措施纠正其违约行为或继续违约,严重影响工程质量、进度,甚至危及工程安全时,监理人应限令其停工整改通知,并规定时限内提交整改报告;

4) 在承包人继续严重违约时,监理人应及时向业主报告,说明承包人违约情况及其可能造成的影响。

(2) 对于业主违约,监理人应依据施工合同约定进行下列工作:

- 1) 由于业主违约,致使工程施工无法正常进行,在收到承包人书面要求后,监理人应及时与业主协商,解决违约行为,赔偿承包人的损失,并促使承包人尽快恢复正常施工;
- 2) 在承包人提出解除施工合同要求后,监理人应协助业主尽快进行调查、认证和澄清工作,并在此基础上,按有关规定和施工合同约定处理解除施工合同后的有关合同事宜。

1.18 清场与撤离应符合下列规定:

(1) 监理人应依据有关规定或施工合同约定,在签发工程移交证书前或在保修期满前,监督承包人完成施工场地的清理,做好环境恢复工作。

(2) 监理人应在工程移交证书颁发后的约定时间内,检查承包人在保修期内为完成尾工和修复缺陷应留在现场的人员、材料和施工设备情况,其余承包人的人员、材料和施工设备均应按批准的计划退场。

1.19 监理人信息管理必须符合以下要求:

(1) 信息管理体系:

- 1) 设置信息管理人员并制定相应岗位职责。
- 2) 制定包括文档资料收集、分类、整编、归档、保管、传阅、查阅、复制、移交、保密等的制度。
- 3) 制定包括文件资料签收、送阅与归档程序,文件起草、打印、校核、签发、传递程序

等文档资料的管理程序。

- 4) 常用报告、报表格式应采用本工程规定的标准格式;
- 5) 文件格式应遵守国家及有关部门发布的公文管理格式。
- 6) 建立信息目录分类清单, 确定监理信息资料内部分类归档方案。
- 7) 建立信息采集、分析、整理、保管、归档、查询系统及计算机辅助信息管理系统。

(2) 监理文件应符合下列规定:

- 1) 按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件。
- 2) 监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。
- 3) 按规定格式编写监理文件, 紧急文件应注明“急件”字样, 有保密要求的文件应注明密级。

(3) 通知与联络应符合下列规定:

1) 监理人与业主和承包人以及与其他人的联络应以书面文件为准。特殊情况下可先口头或电话通知, 但事后应及时予以书面确认。

2) 监理人发出的书面文件, 应加盖监理人公章和总监理工程师或其授权的监理工程师签字并加盖本人注册印鉴。

3) 监理人发出的文件应做好签发记录, 并根据文件类别和规定的发送程序, 送达对方指定联系人, 并由收件方指定联系人签收。

4) 监理人对所有来往文件均应按规定的期限及时发出和答复, 不得扣压或拖延, 也不得拒收。

5) 监理人收到政府有关管理部门和业主、承包人的文件, 均应按规定程序办理签收、送阅、收回和归档等手续。

6) 在监理合同约定期限内, 业主应就监理人书面提交并要求其做出决定的事宜予以书面答复; 超过期限, 监理人未收到业主的书面答复, 则视为业主同意。

7) 对于承包人提出要求确认的事宜, 监理人应在约定时间内做出书面答复, 逾期未答复, 则视为监理人认可。

(3) 文件的传递应符合下列规定:

- 1) 承包人向业主报送的文件均应报送监理人, 经监理人审核后转报业主;
- 2) 业主关于工程施工中与承包人有关事宜的决定, 均应通过监理人通知承包人。
- 3) 所有来往的文件, 除书面文件外还宜同时发送电子文档。
- 4) 不符合文件报送程序规定的文件, 均视为无效文件。

(4) 监理日志、报告与会议纪要应符合下列规定:

1) 监理人员应及时、认真地按照规定格式与内容填写好监理日志。总监理工程师应定期检查。

2) 监理人应在每月的固定时间, 向业主、监理单位报送监理月报。

3) 监理人应根据工程进展情况和现场施工情况, 向业主、监理单位报送监理专题报告。

4) 监理人应按照规定, 在各类工程验收时, 提交相应的验收监理工作报告。

5) 在监理服务期满后, 监理人应向业主、监理单位提交项目监理工作总结报告。

6) 监理人应对各类监理会议安排专人负责做好记录和会议纪要的编写工作。会议纪要应分发与会各方,但不作为实施的依据。

7) 监理人编写的各种报告应按现行的《水利建设工程项目施工监理规范》中的附录《监理报告编写要求及主要内容》进行编写。

(5) 档案资料管理应符合下列规定:

- 1) 监理人应督促承包人按有关规定做好工程资料档案的管理工作。
- 2) 监理人应按有关规定及监理合同约定,做好监理资料档案的管理工作。凡要求立卷归档的资料,应按照规定及时归档。
- 3) 监理资料档案应妥善保管。
- 4) 在监理服务期满后,对应由监理人负责归档的工程资料档案逐项清点、整编、登记造册,向业主移交。

1.20 监理人在各阶段工程验收的监理工作应符合下列规定:

(1) 监理人在工程验收中的主要职责如下:

- 1) 协助业主制订各时段验收工作计划。
- 2) 编写各时段工程验收的监理工作报告,整理监理人应提交和提供的验收资料。
- 3) 参加或受业主委托主持分部工程验收,参加阶段验收、单位工程验收、竣工验收。
- 4) 督促承包人提交验收报告和相关资料并协助业主进行审核。
- 5) 督促承包人按照验收鉴定书中对遗留问题提出的处理意见完成处理工作。
- 6) 验收通过后及时签发工程移交证书。

(2) 分部工程验收应符合下列规定:

- 1) 在承包人提出验收申请后,监理人应组织检查分部工程的完成情况并审核承包人提交的分部工程验收资料。监理人应指示承包人对提供的资料中存在的问题进行补充、修正。
- 2) 监理人应在分部工程的所有单元工程已经完建且质量全部合格、资料齐全时,提请业主及时进行分部工程验收。
- 3) 监理人应参加或受业主委托主持分部工程验收工作,并在验收前准备应由其提交的验收资料和提供的验收备查资料。
- 4) 分部工程验收通过后,监理人应签署或协助业主签署《分部工程验收签证》,并督促承包人按照《分部工程验收签证》中提出的遗留问题及时进行完善和处理。

(3) 阶段验收应符合下列规定:

- 1) 监理人应在工程建设进展到基础处理完毕、闸门启闭机安装调试完成、输水工程通水、重要交通桥通车、以及堤防工程汛前等关键阶段之前,提请业主进行阶段验收的准备工作。
- 2) 如需进行技术性初步验收,监理人应参加并在验收时提交和提供阶段验收监理工作报告和相关资料。
- 3) 在初步验收前,监理人应督促承包人按时提交阶段验收施工管理工作报告和相关资料,并进行审核,指示承包人对报告和资料中存在的问题进行补充、修正。
- 4) 根据初步验收中提出的遗留问题处理意见,监理人应督促承包人及时进行处理,以满足验收的要求。

(4) 单位工程验收应符合下列规定:

1) 监理人应参加单位工程验收工作,并在验收前按规定提交和提供单位工程验收监理工作报告和相关资料。

2) 在单位工程验收前,监理人应督促承包人提交单位工程验收施工管理工作报告和相关资料,并进行审核,指示承包人对报告和资料中存在的问题进行补充、修正。

3) 在单位工程验收前,监理人应协助业主检查单位工程验收应具备的条件,检验分部工程验收中提出的遗留问题的处理情况,并参加单位工程质量评定。

4) 对于投入使用的单位工程在验收前,监理人应审核承包人因验收前无法完成、但不影响工程投入使用而编制的尾工项目清单和已完工程存在的质量缺陷项目清单及其延期完工、修复期限和相应施工措施计划。

5) 督促承包人提交针对验收中提出的遗留问题的处理方案和实施计划,并进行审批。

6) 投入使用的单位工程验收通过后,监理人应签发工程移交证书。

1.21 总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师等人员离开工程施工现场必须经发包人书面同意。

1.22 承包人项目经理、项目副经理、技术负责人、质量负责人、安全生产负责人等项目主要负责人员离开工程施工现场应经监理人审核同意,同时报发包人。

2 监理人月考评办法

2.1 监理人月考评分两部分进行,一部分是监理人员在岗情况月考评,另一部分是监理工作情况月考评。

2.2 监理人月考评结果与监理费支付密切挂钩。

2.3 监理工作情况月考评主要是依据监理人员日常工作情况进行。监理月工作情况考评分为 100 分,工作有误和不佳的进行扣分。扣分按《监理月工作情况考评评分表》的标准,以各科日常检查扣分为准。

2.4 根据监理月工作情况考评结果进行奖励与处罚。监理人当月工作表现考评 ≥ 95 分,奖励 2000 元;监理人当月工作表现考评 ≥ 85 分,奖励 1000 元;监理人当月工作表现考评 ≤ 75 分,除通报批评外,处罚 2000 元。

2.5 本办法由发包人负责解释,在执行过程中将根据实际情况的变化予以补充和修订。

3 监理月工作情况考评内容扣分标准

监理月工作情况考评内容扣分标准

序号	考 评 内 容	扣 分 标 准	扣分
1	监理人员必须按合同约定配置持证上岗	少一人一次扣 2 分	
2	监理人员必须遵守基本职业道德和规则	若出现举报或违反有关规定一次扣 5~10 分	
3	监理人必须严格遵守发包人现场管理规定	违反一次扣 2 分	
4	监理人员必须认真做好各项本职工作	一项没有做到、做好扣 1 分	

序号	考评内容	扣分标准	扣分
5	检测和试验设备必须按合同规定进场	缺少一台(套)扣 1 分	
6	监理规划、监理实施细则制定有针对性	针对性不强每条扣 1 分	
7	监理规划、监理实施细则的执行情况	执行不到位每条扣 1 分	
8	制定具体的工作制度	少一项扣 1 分	
9	认真检查开工前承包人的施工准备情况	一条做不到扣 2 分	
10	必须做好施工图纸或设计变更图纸的核查和签发工作	没有核查或签发有误,一张(一份)扣 2 分,造成损失的扣 5 分	
11	认真审查开工条件,及时下达开工令或通知	出现错误一次扣 2 分	
12	对隐蔽工程的质量检查签证与质量评定,必须在收到验收申请 24 小时内完成	每延误一天扣 1 分	
13	及时、足量做好中间产品、进场材料抽检工作	缺少一项扣 1 分	
14	杜绝出现工程质量事故	出现一次扣 30 分	
15	监督承包人真实、齐全、完善、规范地填写工程质量评定表和施工管理用表	出现错误一次监理人承担连带责任扣 1 分	
16	真实、齐全、完善、规范地填写建设监理工作用表	退回一次扣 1 分	
17	必须做到进度控制	违反一条一款扣 1 分	
18	按规定要求监理旁站的,必须按规定派员旁站	每发现一次旁站监理不在场情况扣 5 分	
19	自接到设计图纸之日起七日内组织完成设计交底工作	每延误一天扣 1 分	
20	对承包人上报的施工组织设计、施工技术措施、施工工艺及方案的审批应在五日内完成	每延误一天扣 1 分	
21	认真贯彻落实业主签发的会议纪要和通知	违反一次扣 2 分	
22	对承包人提交的变更申请必须认真审核,提出具体的处理建议和意见	业主若退回一次扣 2 分	
23	承包人年施工进度计划于 4 月 10 日前报,月进度计划(包括工程投资)于每月 25~26 日报	每延误一天扣 1 分	
24	施工月进度计划实施情况	没有实现,监理人承担连带责任扣 1 分	
25	施工监理管理中须报备发包人的表格,必须于	每延误一天扣 1 分,有问题退	

序号	考评内容	扣分标准	扣分
	每月 10、20、30 日将前十天的材料向发包人报备，资料完整。	回一次扣 2 分	
26	《工程量月报表》由监理人在 26 日前报发包人	每延误一天扣 1 分	
27	《工程量月报表》审核	每出现一项错误扣 0.5 分	
28	原始地形和土方收方测量等大型测量严格按监理人审批方案执行，并征得发包人同意。	未审批或未征得发包人同意扣 2 分	
29	工程量认定测量必须进行独立抽测，原始地形、收方测量等大型测量抽测数量达到 50%；其余独立抽测数量为 30%。	抽测数量每少 1%扣 1 分	
30	必须做到施工安全和监理人员自身的安全保护	承包人违反一条，监理人承担连带责任扣 1 分	
31	必须做好施工环境、水土保持及安全防护等监督工作	承包人违反一条，监理人承担连带责任扣 1 分	
32	文件格式及处理流程必须规范，按月及时整理归档	做不到，一次扣 2 分	
33	每日 9:30~10:30 报前日的工程形象进度	延误一次扣 2 分	
34	及时做好新增、变更工程量的签证工作	延迟一次扣 1 分	
35	及时做好资料、数据录入	延迟一天扣 1 分	
36	及时做好各阶段工程验收工作	违反一次扣 1 分	
37	主要监理人员离开工程现场必须经发包人书面批准同意	违反 1 人·次扣 2 分	
38	承包人项目主要管理人员离开工程现场应经监理人审核同意、并报发包人备案	违反 1 人·次，监理人承担连带责任扣 1 分	
39	监督承包人做好农民工管理工作	发生农民工劳资纠纷 1 次，监理人承担连带责任扣 2 分；发生农民工群体上访事件 1 次，视情节扣 5~10 分；	
40	其他情况	出现上述规定以外的违规情况，一次扣 1 分	

(3) 委托人对监理人进行考勤

委托人对监理人进行考勤，监理单位应按合同要求配备相应监理人数，日常现场监理人数最低不得少于 4 人，如监理人员没有达到合同的要求，开工后 10 内监理单位未配齐监理人员的，按未到场相应人员的工作日及工资标准扣减监理费用，并通报至塔里木河流域管理局。开

工后一个月内监理机构仍未配齐监理人员的,按未到场相应人员的工作日及工资标准扣减监理费用,并清退出场同时通报至新疆水利厅。

3. 委托人管理

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限:
一般文件 7 天;紧急事项 3 天;变更文件 14 天。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.4 其他义务

监理人应当在本合同生效后 3 天内组建监理机构,并进驻现场,满足下列要求:

(1) 进场监理人员的素质、数量、专业配置、执业资格及层次结构等必须与合同文件中人力资源配置相吻合,满足工程进展和开展监理工作的需要。监理人数(指总监、副总监、监理工程师、监理员)最低不得少于 6 人,其中:总监 1 人、副总监 1 人、监理工程师 2 人、监理员 2 人。要保持人员稳定,原则不允许更换监理人员,未经委托人同意私自更换监理人员,属违约行为,私自更换总监一次向发包人支付违约金 10 万元,私自更换监理工程师一次向发包人支付违约金 5 万元,其他人员一次向发包人支付违约金 2 万元;按施工项目要求专业人员(水工、水土保持、测量、合同管理等)必须配全,旁站部位人员必须到位。主要旁站要求(不限于):大坝基础处理、防渗膜铺设、取样等;监理人员年龄不得超过 60 岁。

(2) 合同签订后,监理人应根据工程建设总体规划的安排和工程需要经委托人同意后派出投标文件承诺的主要人员进场。监理人开工 10 日前,向委托人报送监理人员进场计划,每月末向委托人报送下月人员进场计划。人员进场必须经发包人审定同意。

(3) 在监理服务期限内,要保持人员稳定,不得随意更换。总监每月驻工地天数不得少于 22 天,每少一天按照日工资的 5 倍受到处罚。监理工程师及监理员每月驻工地天数不得少于 25 天,否则将按相应人员的工作日及工资标准扣减监理费用。

(4) 监理机构进场后,监理人应在工程建设合同签订后 8 天内将现场主要监理人员的职责与权限书面通知发包人及被监理方。在监理过程中,主要监理人员的权限需要变更时,应提前 7 天书面通知发包人。

(5) 监理人自备的设备、物品

1) 检测设备及交通车辆由监理人自备,交通车辆应满足现场管理需要。如监理人为其监理机构配置的设备不能满足工程需要时,发包人将视情况代为购置或租赁,费用从监理费中扣回。

2) 办公自动化设备根据工作需要,应购置的计算机、空调、照相机,以及打字、复印、工程摄像等办公设备和设施,由监理方自行安排,费用包含在投标报价中。

3) 监理人应提交自备设备物品清单及进场时间安排。

(6) 监理人应爱护和妥善保管发包人提供的设施,由于监理人使用和保管不当发生重大

损坏、损失和重大事故时，监理人应及时报告发包人。对于损坏的设施，监理人应承担相应的修理修复费用；对于造成报废和丢失的设施，监理人应予以赔偿。

(7) 监理人不得将发包人提供的房屋转借转让或出租给第三方，或用于本工程项目监理工作以外的其它用途。

(8) 需旁站监理的工程重要部位、关键工序是：按照经质量监督机构批准的工程项目划分、委托人签认的监理规划和监理实施细则及委托人认为工程现场需要。

(9) 与本项目有关的水土保持监测及设施验收、环境保护专项验收由监理人或其委托具有相应能力的单位完成。

4.4 总监理工程师

4.4.4 总监理工程师离开现场必须事先取得发包人同意，并以书面形式明确临时代替人及代替期限，但不能替代总监的责任和权利。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围：希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标所有施工内容的监理。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的施工阶段、质量保修阶段。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理，水保监理（监测）、环保监理等。

5.4 监理文件要求

5.4.3 本工程监理文件应按以下要求：

- 1) 按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件。
- 2) 监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。
- 3) 按规定格式编写监理文件，紧急文件应注明“急件”字样。

6. 开始监理和完成监理

6.2 监理周期延误

若因发包人或不可抗力原因和重大设计变更致使施工期限延长时间大于 6 个月，则依据本合同确定的人年费用标准及经发包人认可的实际现场监理人员数量，以投标报价中相关单价和费用标准，对超出 6 个月部分调整监理费用。若监理人对工期管理、控制不力而造成工期拖延，则监理期限延长所造成监理人费用的增加，由监理人自行承担。

6.3 完成监理

6.3.5 纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师签名。书面文件四份，同时提供与投标文件一致的 office 格式电子版一份。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 监理服务期限和监理报酬的调整方法同本专用合同条款第 6.2 款的而规定。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

1、本合同的价款确定方式:

监理费按投标价格计列。完工结算不论小于或大于合同监理项目投资, 监理费用不调整。

2、调整方式:

(1) 监理费用调整: 若因发包人或不可抗力原因和重大设计变更致使施工期限延长时间大于 6 个月, 则依据本合同确定的人年费用标准及经发包人认可的实际现场监理人员数量, 以投标报价中相关单价和费用标准, 对超出 6 个月部分调整监理费用。若监理人对工期管理、控制不力而造成工期拖延, 则监理期限延长所造成监理人费用的增加, 由监理人自行承担。

(2) 在合同期限内, 监理费用不调差。如遇到国家要求价格或政策性调整, 报有关主管部门批准后调整。

(3) 监理服务范围以外的内容, 按建安投资*签订合同时的监理费率结算监理费。

9.2 预付款

9.2.1 预付款的额度、支付方式如下:

(1) 支付方式为: 银行转帐。

(2) 本合同签订 7 日内向监理人支付监理费 10%的预付款。

9.3 中期支付

补充以下内容:

9.3.4 委托人支付监理人的费用, 按季度支付:

监理人季度付款=按季度发包人支付承包人建安工程进度应付款×80%×监理费率±考评及考勤情况, 但支付总费用不高于监理费的 80%。

9.3.5 全部合同工程完工验收并颁发工程移交证书, 退还履约保函, 并经工程结算后, 28 日内支付至实际监理费的 90%。

9.4 费用结算

补充以下内容:

(1) 竣工验收后 28 日内支付监理费的 10%。在下列情况下每年支付监理费, 颁发工程移交证书 1 年内未进行竣工验收, 并且完成竣工验收全部资料的满 1 年支付剩余监理费的 7%, 留剩余监理费的 3%, 竣工验收后 28 日内支付。

(2) 平行检测费

根据工程质量控制的技术规程、规范、标准及工地现场的需要, 监理人制定抽检计划, 选择有相应资质等级的检测单位, 经发包人审核同意后签订检测合同并报发包人备案, 监理人抽检钢材、水泥、混凝土、防渗膜等质量检验试件时由业主代表见证后送达实验室、并出具相应的检测报告, 应按规程完成的试验均由监理完成, 费用包括在投标报价质量检测费(暂定价)中, 结算按检测合同约定进行支付。

最终实际监理费依据每月考评及考勤情况综合考虑确定。

第三部分：附 件

本合同监理服务内容：

(一) 设计方面

1. 核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。
2. 主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
3. 协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
4. 审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
5. 其他相关业务。

(二) 采购方面

1. 协助委托人进行采购招标。
2. 协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
3. 其他相关业务。

(三) 施工方面

1. 协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
2. 全面管理工程施工合同。
3. 督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。
4. 审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
5. 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。
6. 进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
7. 施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，在做好二检工作的同时，加强对施工单位一检的监督、指导、检查。复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
8. 资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9. 施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
10. 协调施工合同各方之间的关系。
11. 按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。
12. 档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
13. 监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
14. 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
15. 监理人依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人的报送资料和档案进行审查。
16. 其他相关工作。

第 二 卷

第五章 委托人要求

1.1 工程说明

1.1.1 工程概况

希尼尔水库位于新疆巴州尉犁县境内，是一座以灌溉为主的注入式反调节的平原水库，从孔雀河第一分水枢纽引水并经库塔干渠总干渠输水，水库北距库尔勒市 20km，南距尉犁县城 27km，西与尉犁县西尼尔镇的新疆红旗机械厂东相接，东至库鲁克塔格山。水库地理坐标：东经 86°14'10"~86°16'54"，北纬 41°35'46"~41°33'43"。

希尼尔水库工程规模按库容划分为中型，工程等别为 III 等，主要建筑物级别为 3 级。水库正常蓄水位 913.60m，死水位 905.80m，总库容 9800×104m³，死库容 1000×104m³，正常蓄水位库水面积 16.67km²。

希尼尔水库工程于 2000 年 5 月 18 日开工建设，至 2002 年底主体工程可满足初期蓄水要求，并于 2003 年 3 月 12 日~14 日通过了新疆维吾尔自治区水利厅主持的蓄水安全鉴定验收。

2003 年 3 月 15 日，希尼尔水库开始初期蓄水，并按照蓄水安全鉴定阶段验收意见，当年分三个阶段完成初期蓄水全部过程。

2004 年 11 月，希尼尔水库工程全部完工，并于 2008 年 10 月通过了新疆维吾尔自治区水利厅主持的工程竣工验收，竣工验收意见认为“所有建筑物的实施均按照设计图纸进行，并在实施过程中通过了单元工程验收、分部工程验收、单位工程验收和外观验收，所有建筑物均达到设计标准”。

2013 年 8 月由水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院对希尼尔水库进行大坝安全综合评价，评价结论尼尔水库属“三类坝”。

2017 年 5 月由水利部大坝安全管理中心组织专家书面核查和现场核查后形成核查意见函（坝函【2017】1192 号），核查意见确定希尼尔水库属“三类坝”。

1.1.2 水文气象和工程地质资料

1.1.2.1 水文气象

由于水文气象条件自身的复杂性，承包人应根据上述参考资料以及工程经验有预见性地认识、理解水文气象条件并作出判断，发包人对承包人根据参考资料作出的推论、解释和结论不负任何责任。

(1) 气象条件

希尼尔水库位于孔雀河流域，孔雀河流域地处欧亚大陆中部，其气候特点是光热资源丰富，温差大，降雨少，蒸发强烈，属暖温带大陆性荒漠气候。多年平均降水量 56.4mm，多年平均蒸发量 2772.8mm，平均相对湿度为 45~47%，多年平均气温 11.8℃。夏季炎热，极端最高气温达 43.6℃，冬季寒冷少雪，1 月份平均气温 -9.4℃。全年以晴天为主，日照时间长，太阳辐射能量多，昼夜温差大。年日照时数 3036.2 (h)，大于 10℃的年积温 4000℃以上。无霜期 191d，最大冻土深度 80cm。由于山地阻隔和铁门关峡谷的存在盛行东北风，年平均风速 2.4m/s，8 级

以上大风 10~20d，多集中在春末夏初，多年平均最大风速 21m/s，每年有 3~7 天的干热风。

(2) 初步设计水文

① 径流

根据《塔里木河流域近期综合治理规划报告》、《孔雀河流域规划要点报告》和《希尼尔水库初步设计报告》，为了充分利用开都河-孔雀河流域丰富的地表水和博斯腾湖的多年调节能力，孔雀河第一分水枢纽来水通过博湖泵站从博湖抽水满足，本输水系统的供水主要考虑充分发挥总干渠的引水能力，并通过希尼尔水库的调节以满足供水要求。库塔总干渠从孔雀河第一分水枢纽引水，扣除总干渠库尔勒市和库塔干渠西干渠（从哈拉苏闸分水至尉犁县）用水后，输送到希尼尔水库，经希尼尔水库的调节，然后向东、西干渠分水，西干渠也可直接由总干渠分水。

根据《第一分水枢纽初步设计报告》，孔雀河第一分水枢纽来水量及分水枢纽控制灌溉面积，对 2019 年枢纽控制区域进行了供需平衡分析，其中来水量采用孔雀河第一分水枢纽近十年来水量均值作为不同保证率（50%、75%、95%）设计年径流量，需水量为库塔干渠和十八团渠灌溉需水量以及向塔河下游生态输水量和向农二师塔里木垦区输水量进行了需水平衡分析计算。根据计算结论得到库塔干渠可引水量，库塔干渠输水任务主要由灌区供水、塔河生态输水以及塔河垦区输水组成，合计年输水量为 69800 万 m³。其中在引水枢纽至库塔干渠哈拉苏闸区间，库尔勒市沿线各单位（包含部队、国营企业等）通过暗管、溢流设施等方法引水 5755 万 m³；在哈拉苏闸断面，总干渠通过西干渠分水 13012 万 m³ 用于下游尉犁县部分灌区用水。由此可知，希尼尔水库入库水量为库塔干渠可引水量减去总干渠库尔勒市用水和西干渠尉犁县用水得到。希尼尔水库水量年内各月分配过程见表 1-1-1。

表 1-1-1 库塔干渠及希尼尔水库入库年径流量计算成果表

项目名称	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合计
库塔干渠灌溉水量	0	0	1680	3500	3600	4150	4000	3000	850	3100	920	0	24800
库塔干渠引水量													
向塔里木河下游垦区输水	3000	3000	2000	0	0	4000	2000	4500	0	0	4000	2500	25000
向塔河下游生态输水	3000	3000	3000	0	4000	0	0	0	4000	0	0	3000	20000
小计	6000	6000	6680	3500	7600	8150	6000	7500	4850	3100	4920	5500	69800
总干渠用水（库尔勒市）	0	0	346	1060	342	1072	1420	1130	201	129	56	0	5755
西干渠输水（尉犁）	0	781	4768	0	410	1865	3130	2058	0	0	0	0	13012

西尼尔水库 入库	6000	5219	1566	2440	6848	5213	1450	4312	4649	2971	4864	5500	51033
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

② 洪水

孔雀河洪水主要为铁门关峡谷段的哈满沟暴雨径流汇集而成。哈满沟暴雨洪水经铁门关水库的消滞，使孔雀河的洪峰流量不超过250m³/s。希尼尔水库是是一座注入式平原水库，水库没有承担拦蓄孔雀河的天然径流及洪水任务，仅受水库周边山区的暴雨及春季融雪洪水的影响。

库尔勒市主要用水水源为开都河-孔雀河流域，市域范围内仅有位于孔雀河上游的塔什店水文站，而塔什店水文站主要受博斯腾湖人为调蓄影响，洪水代表性不足。希尼尔水库入库洪水主要为突发性暴雨洪水，因此，本次计算根据库尔勒市气象站实测最大一日降水量，采用调蓄经验单位线法对希尼尔水库入库设计洪水进行分析，希尼尔水库入库洪峰流量及一日洪量成果见表 1-1-2。

表 1.1-2 希尼尔水库入库设计洪水成果表

计算方法	项目	设计频率洪峰流量与时段洪量			
		0.33%	2%	3.33%	10%
调蓄经验单位法	洪峰流量(m³/s)	220.2	101.0	71.3	27.6
	一日洪量（10⁴m³）	593.3	277.4	203.1	86.7

④ 水质

项目组于 2017 年 2 月 21 日对希尼尔水库库水取样，并委托新疆水利水电勘测设计研究院实验研究所进行了水质检分析。根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)中附录 L“环境水对混凝土腐蚀性评价”标准进行腐蚀性评价，环境水对混凝土没有腐蚀性。

④ 泥沙

希尼尔水库为注入式水库，其北山有部分坡积洪水入库时，会携带部分泥沙进入水库。此外，水库引水水源为孔雀河地表水，在洪水期引水亦会有泥沙入库。由于水库引水没有实测泥沙数据，本次拟根据水库不同时期库容曲线粗略估算水库入库泥沙量。

本次收集到希尼尔水库 2003 年水库库容曲线，2017 年 4 月我单位对现状水库进行了地形图测绘，通过分析计算得到水库现在的水位～库容曲线。通过对不同时期库容曲线进行对比分析得知，水库自 2003 年至 2017 年初 14 年间库容减少了 155³104m³，每年水库淤积量约为 11.1³104m³，泥沙容重按照 1.35g/cm²，则多年平均入库泥沙总量为 14.9 万 t。

1.1.2.2 地质条件

由于地质条件自身的复杂性，承包人应根据下述参考资料以及工程经验有预见性地认识、理解工程地质条件并作出判断，发包人对承包人根据参考资料作出的推论、解释和结论不负任何责任。

① 地形地貌

希尼尔水库位于库鲁克塔格山前剥蚀平原区，水库东岸为库鲁克塔格山，海拔1200~1500m，库盘为天然洼地，洼地南北长6.5~8km，东西宽3~4.5km，库区地势北高南低，地面高程 901.00~921.00m。

受风化剥蚀作用，地貌上形成了洼地和台地，水库东、西两岸依托于由新近系地层构成的台地，台地地面高程 906.00~921.00m，高出库盘 5~8m；库盘南侧主要处于洼地中，地形平坦，

主坝段主要处于该段洼地中。在库盘中部分布有一近南北向小台地，台地两侧均为地势较低的洼地，洼地地面高程 901.00~910.00m，其中西侧洼地东西宽 100~600m，东侧洼地东西宽 500~2500m，是水库主要蓄水地段。洼地内生长茂密的芦苇、红柳和杂草，部分低洼处有地下水出露，形成沼泽，造成部分地段严重盐碱化，同时还发育部分风积沙丘，少量连片，高度 1.0~5.0m。

② 地层岩性

库坝区出露地层主要为第四系冲洪积物、风积物等和新近系沉积物，其中第四系地层主要为全新统冲洪积砂土（中、粗砂等）、砂砾石、粉土以及风积沙丘，其中砂土及粉土主要分布于主坝段两洼地内，砂土多呈连续出露，层厚多在 1.0~4.0m 之间，最大可达 6.0m；粉土分布范围较少，出露不连续，层厚在 0.5~1.0m，表层多产生沼泽化和盐碱化现象，地表形成一层厚 0.1~0.3m 的白色盐碱壳；风积沙丘分布于洼地表层，沙丘高 1.0~5.0m，砂砾石断续分布于副坝台地表层，厚度 0.5~2.0m。

新近系地层为一套河湖相沉积的泥岩与砂岩类，并夹砂砾岩，该套地层呈互层状分布，主要分布于副坝一带以及主坝第四系地层之下，据钻孔揭露，在西副坝一带主要为砂岩、局部夹少量泥岩，而东副坝一带又以泥岩为主夹部分砂岩。主坝段一带新近系地层位于砂土层之下，埋深多在 1.3~4.5m 之间，在勘探深度内主要为砂岩与泥岩互层，局部夹砂质泥岩和薄层砂砾岩，其中泥岩单层厚度 1.5~2.0m 左右，最厚处可达 7.0m，砂岩厚 1.0~5.0m。

③ 建筑物工程地质条件及评价

希尼尔水库建筑物由引水建筑物、放水建筑物及分水建筑物组成，引水建筑物位于库塔干渠总干渠桩号 17+800 处，地形平坦开阔，建筑物地基表层 0~0.9m 为全风化砂层，结构松散，地质条件较差，0.9m 以下砂岩结构致密，承载力为 180kPa，工程地质条件较好。放水涵洞位于西副坝桩号 0+677.5 处，由进口段、闸室段、坝下涵洞段及明槽和消力池段组成，全长 375.0m，设计闸底高程 904.05m，设计放水流量 45.0m³/s。

进口明渠段基础持力层为新近系砂岩，胶结差，干燥，遇水软化呈松散状，承载力 < 100Kpa；明渠与闸井进口采用圆弧连接，出露岩性主要为泥岩，较干燥，致密较硬，承载力 200~280KPa。闸室段为砂岩、泥岩互层，承载力 < 100Kpa；闸基底 902.30m 高程以下布置 12 根灌注桩，确保了闸室竖井承载力及变形要求，基础稳定；涵洞及明槽位于台地之上，出露岩性为砂岩，满足建筑物荷载要求；消力池及渐变段出露岩性为砂岩，胶结差，局部砂岩钙质胶结，分布不连续，基础位于地下水位以下，砂岩呈饱和状，软化，在基础浇筑前，采用回填 0.7m 厚砂砾石进行换填，持力层满足要求；渐变段出露岩性主要为砂岩，较干燥，胶结差，作为渐变段地基满足要求。

分水建筑物位于放水闸下游 200m 处。根据勘探揭露，表层 0~0.5m 为全风化砂岩，结构松散，工程地质条件较差；0.5m 以下砂岩，结构致密，承载力约为 180kPa，工程地质条件较好。

④ 天然建筑材料

本次勘察所选砂砾料场位于水库下游南东方向 8~12km 国防公路北侧，军嫂砂场附近（水库建设前期勘察所选的 C6 料场）。料场上部岩性为第四系洪积砂砾石，厚度 1.0~2.0m，开采面积大，储量丰富，交通较便利。作为填筑砂砾石料砂多砾石少，砾石含量及紧密密度不符

合要求。工程所需砼骨料可购买商品料。

本次勘察调查了两处商品砂砾料场（都成砂砾料场及军嫂砂砾料场）。根据试验资料对比分析，都成砂砾料作为砼用粗骨料使用堆积密度偏小，并具有潜在碱活性，其余各项指标均满足要求；作为砼细骨料使用具有潜在碱活性。军嫂砂砾料作为砼用粗骨料使用堆积密度偏小，并具有潜在碱活性，其余各项指标均满足要求；作为砼细骨料使用细度模数偏小，并具有潜在碱活性。

1.2 施工总进度计划

计划工期： 317 日历天

计划开工日期： 2019 年 6 月 17 日

计划完工日期： 2020 年 5 月 1 日完工。

1.3 技术要求及必要的附图

1.3.1 技术要求

本工程技术要求详见标段招标文件。

1.3.2 附图

附图: (附后)。

第 三 卷

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）监理招标项目

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（适用于允许联合体投标的情况）

四、投标保证金

五、监理报酬清单

六、资格审查资料

七、监理大纲

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，费率_____%（费率=所报监理费/监理费计价基数）（报价暂按 7227 万元为基数计算），监理费率在整个监理期内不调整（其中，增值税税率为_____），监理服务期限：_____日历天，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书（如有）；
- （4）投标保证金（如有）；
- （5）监理报酬清单；
- （6）资格审查资料；
- （7）监理大纲；

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；
- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. （其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

（二）投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	总监理工程师	姓名：	
2	监理服务期限	日历天	
3	合同价款确定方式		
.....			

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）。

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投 标 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）及委托代理人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
委托代理人身份证正面	委托代理人身份证反面

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、联合体协议书（适用于允许联合体投标的情况）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

四、投标保证金

注 1：投标保证金电汇票据的复印件；

注 2：基本账户开户许可证的复印件。

五、监理报酬清单

1. 监理报酬清单说明

2. 监理报酬清单

投标报价汇总表

单位：元

项号	项目	合价金额
A	监理人员费	
B	设施设备购置和使用费	
C	管理费	
D	利润	
E	税金	
F	质量检测费（暂定）	200000
投标报价		
综合监理费率（%）		

投标人：_____（单位章）

法定代表人(委托代理人)：（签 名）

_____年____月____日

监理人员费计算表

单位：元

序号	岗位设置	人月数		标准[元/（人·月）]	金额
		人数（A）	月数(B)	C	A*B*C
1	总监理工程师				
2	副总监理工程师(如有)				
3	监理工程师				
4	监理员				
5	辅助人员				
6	合计				

投标人：_____（单位章）

法定代表人(委托代理人)：（签 名）

_____年_____月_____日

设施设备购置和使用费计算表

单位：元

序号	设施设备名称	规格	数量 (A)	购置费（或折旧费） (B)	运行费用 (C)	金额(小计) $A * (B+C)$
一	办公生活设施					
二	通信设施					
三	交通工具					
四	其它					
	合计					

投标人：_____（单位章）

法定代表人(委托代理人)：（签 名）

_____年____月____日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
企业监理资质证书	类型： 等级： 证书号：					
质量管理体系证书 (如有)	类型： 等级： 证书号：					
营业执照号				员工总人数：		
注册资本				其 中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
投标人关联企业情况 (包括但不限于与投 标人法定代表人为同 一人或者存在控股、管 理关系的不同单位)						
备注						

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
合同价格	
监理服务期限	
监理内容	
总监理工程师	
项目描述	
备注	

注：投标人应根据投标人须知前附表第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在监理和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
签约合同价	
监理服务期限	
监理内容	
总监理工程师	
项目描述	
备注	

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	职 称	专 业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	

（七）主要人员简历表

[illegible]

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	用途	备注

七、监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、监理机构设置（框图）、岗位职责；

五、监理工作程序、方法和制度；

六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

八、合同、信息管理方案；

十、组织协调内容及措施；

十一、监理工作重点、难点分析；

十二、对本工程监理的合理化建议。

八、其他资料